صندوق النعيم العقاري
Alnaeim Real Estate Fund

طرح عدد 300,000 وحدة بسعر 1,000 ريال للوحدة الواحدة، بقيمة إجمالية قدره 300,000,000 ريال سعودي
(صندوق استثمار عقاري خاص مغلق، متوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للصندوق)

الشروط والأحكام

صادرة عن شركة إتقان كابيتال وفقًا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

مدير ومشغل الصندوق	أمين الحفظ	المطور	مراجع الحسابات
إتقان كابيتال ITQAN CAPITAL	دينار Dinar	وصال WESSAL Real Estate ... Concept to Execution	KRESTON NBB SAUDI

- لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح، وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مُرخَّص له.
- تم اعتماد صندوق النعيم العقاري على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قِبل لجنة الرقابة الشرعية المعيّنة لصندوق الاستثمار.
- يجب على المستثمرين قراءة الشروط والأحكام والمستندات الأخرى بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في صندوق النعيم العقاري.

تاريخ إصدار الشروط والأحكام وآخر تحديث لها
1446/09/02هـ الموافق 2025/03/02م
1448/04/25هـ الموافق 2026/10/06م
تاريخ إشعار الهيئة لطرح وحدات صندوق الاستثمار
1446/08/21هـ الموافق 2025/02/20م

أسامه فايز المالكي
مسؤول المطابقة والالتزام

د. محمد بسام هاشم السيد
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

جدول المحتويات

(1) اسم الصندوق ونوعه 9
(2) عنوان المقر الرئيس لمدير الصندوق 9
(3) مدة الصندوق 9
(4) أهداف الصندوق 9
(5) غرض الصندوق وأهدافه، وبيان سياسة توزيع الأرباح على مالكي الوحدات 9
(6) ملخص للاستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه 9
(7) مخاطر الاستثمار في الصندوق 11
(8) الاشتراك 16
(9) تداول وحدات الصندوق 17
(10) إنهاء وتصفية الصندوق 19
(11) الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات والأتعاب 20
(12) أصول الصندوق 21
(13) مجلس إدارة الصندوق 22
(14) مدير الصندوق 26
(15) مشغل الصندوق 28
(16) أمين الحفظ 28
(17) المطور 29
(18) المكتب الهندسي 29
(19) مراجع الحسابات 30
(20) القوائم المالية 31
(21) تعارض المصالح 31
(22) تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 32
(23) اجتماعات مالكي الوحدات 32
(24) قائمة بحقوق مالكي الوحدات 33
(25) مسؤولية مالكي الوحدات 33
(26) معلومات أخرى 33
(27) متطلبات المعلومات الإضافية للأنواع المعينة من الصناديق 34
(28) لجنة الرقابة الشرعية 35
(29) خصائص الوحدات 37
(30) تعديل شروط وأحكام الصندوق 37
(31) النظام المطبق: 37

إشعار هام للمستثمرين

- تتضمن هذه الشروط والأحكام ("الشروط والأحكام") معلومات تفصيلية تتعلق بصندوق النعيم العقاري ("الصندوق") وبعملية طرح الوحدات في الصندوق وعند تقديم طلب للاشتراك في الوحدات، سوف يعامل المستثمرون على أنهم قد تقدموا فقط بناءً على المعلومات الواردة في هذه الشروط والأحكام ولذلك عليهم قراءة كامل هذه الشروط والأحكام بعناية قبل اتخاذ أيّ قرارٍ بالاستثمار بالصندوق، ويجب على المستثمرين الحصول على الاستشارات الشرعية والقانونية والضريبية والمالية والعقارية والاستثمارية قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء الوحدات في الصندوق.
- تم إعداد هذه الشروط والأحكام بهدف تقديم جميع المعلومات التي قد تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم بشأن الاشتراك في الصندوق إلا أنه يجب على المستثمر عدم اعتبار محتويات هذه الشروط والأحكام بمثابة توصية لشراء وحدات في الصندوق وعليه الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص الاستثمار لتقييم مدى ملاءمة المعلومات المدرجة في هذه الشروط والأحكام مع الأهداف والاحتياجات المالية الخاصة به.
- يجب على جميع الراغبين في الاستثمار في هذا الصندوق أن يكونوا على علم بأن الاستثمار في هذا الصندوق يتضمن مستوى معين من المخاطر ولا يصلح إلا للمستثمرين الذين هم على علم تام بالمخاطر التي ينطوي عليها ويفهمون هذه المخاطر، والقادرين على تحمل خسارة رؤوس أموالهم المستثمرة جزئيًا أو كليًا. ويجب على المستثمرين أن يكون لديهم الاستعداد لتحمل المخاطر المرتبطة بأي استثمار في الصندوق، وعليهم أن يقوموا بمراجعة عوامل المخاطر الرئيسية المشار إليها في المادة (7) من هذه الشروط والأحكام بعناية ودقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في هذا الصندوق. ويعد شراء المستثمر لأي من وحدات الصندوق إقرارًا منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها.
- يجب بناء قرار الاستثمار في هذا الصندوق على أساس هذه الشروط والأحكام وليس اعتمادًا على أي مستند آخر أو أي تعهد أو ضمان من قبل أي شخص آخر.
- يؤكد مدير الصندوق بحسب علمه بعد إجرائه كافّة الدراسات المعقولة أنه لا توجد وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمنيها في هذه الشروط والأحكام إلى جعل أي إفادة واردة فيها خاطئة أو مضللة، لذا، فإن كافّة المعلومات الواردة في هذه الشروط والأحكام هي معلومات دقيقة وتتضمن إفصاحًا كاملاً ودقيقًا وصريحًا لجميع الوقائع الهامة كما في تاريخ هذه الشروط والأحكام، ويتحمل مدير الصندوق كامل المسؤولية عن دقة المعلومات في هذه الشروط والأحكام.
- تمثل جميع وجهات النظر والآراء والبيانات التي تتضمنها هذه الشروط والأحكام تقدير مدير الصندوق وتفسيره للمعلومات المتوفرة له كما في تاريخ هذه الشروط والأحكام، ولا يوجد هناك أي ضمانات بأن تلك الآراء ووجهات النظر سليمة كما يجب على المستثمرين أن يقرروا بأنفسهم المدى الذي يمكنهم الاعتماد على تلك الآراء ووجهات النظر ولا يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية بذلك.
- تقدم هذه الشروط والأحكام إلى العملاء المؤسسيين والمؤهلين وعملاء التجزئة، وذلك كي يتسنى لهم دراسة فرصة شراء وحدات في الصندوق. ويحظر استخدام هذه الشروط والأحكام لأيٍّ غرضٍ آخر. ويعتبر هذا المستند ملكًا نظاميًا لمدير الصندوق، ولا يجوز توزيعه أو نسخه، كليًا أو جزئيًا، أو الإفصاح عن أي قسمٍ منه، دون إذنٍ كتابيٍّ مسبق من مدير الصندوق. ويجب أن تعاد على الفور هذه الشروط والأحكام، وكذلك أيّ مواد أخرى يكون مدير الصندوق قد قدمها في وقتٍ لاحق، على أن يكون ذلك، في جميع الأحوال، في وقتٍ لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تسلّم الطرف المعني لإشعارٍ للقيام بذلك، فيما قرر ذلك الطرف عدم المضي قدمًا في شراء الوحدات، أو مباشرة إذا لم يتم قبول عرض المتلقي لشراء الوحدات أو إذا تم إلغاء الطرح.
- على المستثمر المحتمل أن يتحقق بنفسه من الفرصة الاستثمارية المعروضة بموجب هذه الشروط والأحكام وأن يرجع إلى مستشاره المختص في تحليل الفرص الاستثمارية وتقييم أسعارها وتكاليفها المختلفة وفي شؤون الضريبة أو الزكاة فيما يتعلق بالتبعات الضريبة أو الزكوية التي تترتب على شراء الوحدات وحيازة أو استرداد قيمتها أو التصرف بها بأي شكل آخر. كما يجب على المستثمرين المحتملين في وحدات الصندوق إجراء دراسةٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالوحدات، وإذا لم يتمكنوا من فهم أي من محتويات هذا المستند، عليهم استشارة مستشارٍ ماليٍّ مرخصٍ له من جانب هيئة السوق المالية.
- لا يجوز للمستثمرين المحتملين اعتبار محتويات هذه الشروط والأحكام بمثابة توصية بشأن أي مسائل شرعية أو قانونية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية أو عقارية. يجب على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار آراء مدير الصندوق كتوصية للاستثمار في الصندوق ولا ضمانة بأن تكون أيّ من الآراء ووجهات النظر هذه صحيحة.

- تمثّل بعض الإفادات الواردة في هذه الشروط والأحكام، أو ينظر إليها باعتبارها، "إفادات مستقبلية". ويستدل على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام بعض الكلمات ذات الدلالة المستقبلية مثل "يخطط"، أو "يعتزم"، أو "يعتقد"، أو "يتوقع"، أو يتنبأ"، أو "قد"، أو "سوف"، أو "يجب"، أو "متوقع"، أو "قد يكون"، أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه الإفادات المستقبلية رؤية مدير الصندوق الحالية بشأن الأحداث المستقبلية، ولكنها لا تشكل ضماناً للأداء المستقبلي. كما أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على الأداء الفعلي للصندوق أو إنجازاته أو نتائجه وتؤدي إلى اختلافها بشكل كبير عما كان متوقعًا صراحةً أو ضمنيًا في الإفادات المستقبلية المذكورة. وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا الأثر بصورة أكثر تفصيلاً في أقسام أخرى من هذه الشروط والأحكام (ولمزيدٍ من التفاصيل، يرجى مراجعة المادة (7) من هذه الشروط والأحكام. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذه الشروط والأحكام، فإن النتائج الفعلية للصندوق قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه الشروط والأحكام كما هي متوقعة، أو معتقدة، أو مقدّرة، أو مخطط لها، أو متنبأً بها.
- يترتب على المستثمرين الذين يرغبون بالاشتراك في وحدات الصندوق خلال فترة الاشتراك: (أ) فتح حساب استثماري لدى شركة إتقان كابيتال و (ب) فتح حساب جاري لدى بنك محلي واستكمال وتوقيع نموذج الاشتراك، وتوقيع مستند شروط وأحكام الصندوق وتسليمهما مع أي مستندات مطلوبة إلى مدير الصندوق (بحسب التعليمات الواردة بنموذج الاشتراك)، و(ج) سداد مبلغ الاشتراك ورسوم الاشتراك صافية من كافة الاستقطاعات والتكاليف والرسوم البنكية ورسوم تحويل العملات، حسب ما هو موضح في نموذج الاشتراك، قبل انتهاء فترة الاشتراك (وللمزيد من التفاصيل حول كيفية الاشتراك الرجاء مراجعة المادة (8) من هذه الشروط والأحكام).
- مع عدم الإخلال بنظام تملك العقار لغير السعوديين في المملكة، يكون الاشتراك في الوحدات متاحًا: (أ) للأشخاص الطبيعيين من مواطني المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي؛ (ب) الأشخاص الطبيعيين المقيمين إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية؛ (ج) المؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار والهيئات القانونية الأخرى المؤسسة وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي.
- يحق لمدير الصندوق رفض طلب أي اشتراك خاضع لوحدات الصندوق المطروحة بشكل كلي أو جزئي.
- يعد مدير الصندوق مسؤولاً عن إدارة الصندوق، طرح وحدات الصندوق، التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة، كما يعد مسؤولاً عن الالتزام بأحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة مؤسسات السوق المالية سوا أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية، ويعد مدير الصندوق مسؤولاً تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد. وحفظ أصوله وخدمات إدارته ويظل مسؤولاً عن تعيين أي طرف آخر للقيام بتلك الأعمال.
- يمنع إعادة إنتاج هذه الشروط والأحكام أو توزيعها، كليًا أو جزئيًا ويمنع الكشف عن محتوياتها أو استخدام أيّ معلومات فيها لأيّ غرض بخلاف دراسة الاستثمار في الصندوق، باستثناء ما يكون لهدف توفير المعلومات للجمهور.
- إن المعلومات الواردة في هذه الشروط والأحكام مقدمة كما في تاريخه ما لم تنص هذه الشروط والأحكام على خلاف ذلك صراحة.
- يجب أن يستند كل اشتراك في وحدات الصندوق على أحدث نسخة من هذه الشروط والأحكام وإلا فلن يقبل.
- توجه جميع المراسلات والاستفسارات وطلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بهذه الشروط والأحكام إلى شركة إتقان كابيتال.
- النسخة رقم: _____.

قائمة المصطلحات

المملكة / السعودية	المملكة العربية السعودية.
القانون	أي مرسوم أو قرار أو أمر قضائي أو حكم أو نظام أو قانون أو أمر أو تشريع أو لائحة أو قاعدة معمول بها في المملكة العربية السعودية.
نظام السوق المالية	نظام السوق المالية الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/ 30 بتاريخ 1424/6/2هـ وتعديلاته اللاحقة.
الهيئة	هيئة السوق المالية بما في ذلك – حيثما يسمح سياق النص – أي لجنة أساسية أو فرعية أو موظف أو وكيل تسند إليه أيّة وظيفة من وظائف الهيئة.
لائحة صناديق الاستثمار	لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم 1- 219- 2006 تاريخ 1427/12/03هـ الموافق 12/24/ 2006م، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-135-2025) وتاريخ 03 /1447/06هـ الموافق 2025/11/24م.
لائحة مؤسسات السوق المالية	لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-83-2005 وتاريخ 1426/5/21هـ الموافق 2005/6/28م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-3-2026 وتاريخ 1447/07/18هـ الموافق 2026/01/07م.
نظام مكافحة غسل الأموال	نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/5هـ، الموافق 2017/10/25م، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4ه الموافق 2017/10/24م.
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /21) بتاريخ 1439/02/12هـ الموافق 2017/11/1م، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1440/05/2هـ الموافق 2019/01/08م.
مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب	مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مؤسسة سوق مالية الذي يعّين وفقًا للمادة الرابعة والستين من لائحة مؤسسات السوق المالية، أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية التي يكلفها مؤسسة سوق مالية بأداء وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعّين وفقًا لنص الفقرة (هـ) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
مدير المحفظة	موظف لدى مدير الصندوق مسؤول عن إدارة الصندوق وهو شخص مسجل لدى الهيئة وفقًا لأحكام لائحة مؤسسات السوق المالية.
مجلس إدارة الصندوق	مجلس إدارة يعين أعضاؤه من قبل مدير الصندوق وفقًا للائحة صناديق الاستثمار للإشراف على عمل مدير الصندوق. ويحتوي على عضوية مستقلة تتمثل في عضوين مستقلين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
عضو مجلس الإدارة المستقل	عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع بالاستقلالية التامة وألا يكون فيه ما ينافي الاستقلالية مما يرد من الآتي والتي هي على سبيل المثال لا الحصر: • أن يكون موظفًا لدى مدير الصندوق أو تابعاً له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو علاقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق. • أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له. • أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له. • أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خلال العامين الماضيين.
الشخص	أي شخص طبيعي أو اعتباري يعرف بهذه الصفة بمقتضى القوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية.
مؤسسة سوق مالية	مؤسسة سوق مالية تعنى بمزاولة أعمال الأوراق المالية وفقاً للائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
الشروط والأحكام	شروط وأحكام صندوق النعيم العقاري والتي يتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، وحسبما يتم تعديلها من وقت لآخر بواسطة مدير الصندوق وبحسب ما يتم إخطار مالكي الوحدات بذلك.

المراجعة الشرعية	لجنة الرقابة الشرعية التي تتولى أعمال المراجعة الشرعية للصندوق ومتابعة كافة عمليات واستثمارات الصندوق ومراقبة تطبيق الضوابط والمعايير الشرعية عليها.
الضوابط الشرعية للاستثمار	الأحكام والقواعد والأنظمة حسبما تفسرها لجنة الرقابة الشرعية وفق مبادى وأحكام الشريعة الإسلامية.
مسؤول المطابقة والالتزام	مسؤول المطابقة والالتزام لدى مؤسسة سوق مالية الذي يعين وفقًا لنص الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من لائحة مؤسسات السوق المالية، أو مسؤول المطابقة والالتزام لدى الجهة الخارجية التي يكلفها مؤسسة سوق مالية بأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام الذي يعين وفقًا لنص الفقرة (هـ) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
الوحدات	حصص مشاعة في صافي أصول الصندوق، متساوية في الحقوق والالتزامات.
المشترك/ مالك الوحدات	الشخص الذي يمتلك وحدات في الصندوق وفقا للشروط والأحكام.
المستثمر	هو أي شخص يشترك في الصندوق ويمتلك وحدات فيه.
الاستثمارات المدارة	الأوراق المالية و/أو الأدوات المالية و/أو الأصول التي يستثمر فيها الصندوق والمتوافقة مع الضوابط الشرعية للاستثمار.
طلب الاشتراك	طلب الاشتراك وأيّ مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق المالية وقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأيّ معلومات مرفقة يوقعها المستثمر بغرض الاشتراك في وحدات الصندوق شريطة اعتماد مدير الصندوق.
الأطراف ذوي العلاقة	• مدير الصندوق. • المقيم المعتمد. • المطور. • أمين الحفظ. • مراجع الحسابات. • أعضاء مجلس الإدارة، وكل من المدراء التنفيذيين أو الموظفين العاملين لدى أي من الأطراف السالفة الذكر. • كل مالك وحدات يملك أكثر من 5٪ من صافي أصول الصندوق. • أي شخص تابع أو مسيطر على أي من الأشخاص السابق ذكرهم.
صافي قيمة الأصول للوحدة	القيمة النقدية للوحدة الواحدة على أساس القيمة الإجمالية لأصول الصندوق مطروحا منها التزامات الصندوق، بما في ذلك الرسوم أو المصروفات المستحقة وغير المدفوعة، مقسوما على إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم.
تكاليف الصندوق	جميع النفقات الإدارية العائدة للصندوق بما في ذلك رسوم الإدارة والحفظ وأتعاب ورسوم مقدمي الخدمات الآخرين والوسطاء وجهات الرقابة والإشراف والنفقات والمصروفات الأخرى بما في ذلك نفقات التقاضي والتعويض.
تكاليف المشروع	جميع تكاليف التطوير، وتكلفة شراء الأراضي وجميع تكاليف المهنيين والمستشارين الذين يتم تكليفهم بمهام مهنية أو إشرافية فيما يتعلق بعمليات التطوير.
الأراضي	الأراضي محل المشروع التابعة للصندوق والتي سيتم العمل على تطويرها.
العائد المتوقع	هو صافي الربح للمستثمر (بعد خصم كافة المصاريف والرسوم المستحقة) من واقع الافتراضات التي استند عليها مدير الصندوق في الدراسة المالية.
لجنة تسوية المنازعات	لجنة تسوية المنازعات المختصة في فض المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية وتتكون من مستشارين قانونيين متخصصين يعيّنهم مجلس هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتقوم لجنة تسوية المنازعات بمراجعة وتسوية المنازعات التي تقع ضمن نطاق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والقواعد والتعليمات التي تصدر عن الهيئة.
يوم العمل	أي يوم عمل (من الأحد إلى الخميس) باستثناء أيام العطل الرسمية، والذي تزاول فيه البنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية أعمالها.
السنة المالية	تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية.
يوم الاشتراك	أي يوم عمل تعمل فيه البنوك رسميًا في المملكة العربية السعودية.
رسم الاشتراك	الرسوم (إن وجدت) التي يسددها المستثمرون بالصندوق مقابل الاشتراك في وحدات الصندوق.

نموذج طلب الاشتراك	هو نموذج طلب الاشتراك الذي يتعين على كل مستثمر يرغب الاشتراك في وحدات الصندوق أن يوقعه ويسلمه إلى مدير الصندوق.
الظروف الاستثنائية/القوة القاهرة	حالات الركود الاقتصادي واضطرابات أسواق المال التي تتوافق مع هبوط حاد في أسعار الأوراق المالية والأصول الأخرى. أو الأزمات السياسية كالحروب والصراعات بين الدول. الظروف الطبيعية القاهرة كالفيضانات والأعاصير والزلازل والظروف التي تشمل دون حصر الإجراءات الحكومية ولوائح وأنظمة البورصة أو السوق، وتكون لأي سبب أو لأي ظرف آخر خارج نطاق سيطرة مدير الصندوق.
فترتي التقييم	يوم 30 يونيو و31 ديسمبر من السنة الميلادية وعندما لا يكون هذا اليوم يوم عمل فإن يوم التقييم هو يوم العمل التالي لهذا اليوم.
الربع	فترة ثلاثة أشهر تنتهي في اليوم الأخير من شهر مارس، يونيو، سبتمبر وديسمبر من كل عام وسيكون أول ربع هو الذي يقع فيه تاريخ السريان.
ضريبة استقطاع	يقصد بها الضريبة التي يتم استقطاعها من مصدر الدخل والمطبقة على غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة على أراضي المملكة، حيث يتم فرض الضريبة عليهم نظير أي مبالغ مالية يحصلون عليها من أي مصدر داخل المملكة.
سجل مالكي الوحدات	يشير إلى سجل مالكي الوحدات في الصندوق.
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره	يعني نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/١٥ بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٢١ هـ قرار مجلس الوزراء رقم ٨٩ بتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢١ هـ.
مستثمر مؤسسي	يشير إلى كل من: أ. حكومة المملكة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة. ب. الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي جهة حكومية، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة. ج. أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أي من الآتي: 1. شركة تملك، أو عضواً في مجموعة تملك أصولاً صافية تزيد على خمسين مليون ريال سعودي . 2. شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية تزيد على خمسين مليون ريال سعودي. 3. شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (ج/1) أو(ج/2). د. شركة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرتين (ب) أو (ج). ه. صندوق استثمار. و. طرفًا نظيرًا.
مستثمر مؤهل	أ. يعني أي من: أي شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل: - أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. - ألا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي. - أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية. - أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا. - أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على ألا يقل دخله السنوي عن ستمائة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين. - أن يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة استيفاء الآتي: 1. أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها. 2. أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.

	- أشخاص مسجلون لدى مؤسسة السوق المالية إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة السوق المالية نفسها. ب. شخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل: - أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أي من الآتي: 1. شركة تملك، أو عضواً في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي. 2. أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي. 3. شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (1/أ) أو (1/ب). - أن يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة استيفاء الآتي: 1. أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها. 2. أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة. ج. شركة مملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرة (أ) أو لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرة (ب).
شركة استثمارية	يعني أي شركة تستوفي أي من الآتي: - أي شركة تملك، أو تكون عضوًا في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي؛ أو - أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي؛ أو - أي شخص ("أ") يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص ("ب ") عندما ينطبق على الشخص ("ب ") التعريف الوارد في الفقرتين الفرعيتين (1)، أو (2) حيث يكون الشخص ("أ") مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية للشخص ("ب ").
أشخاص مسجلون	يعني الأشخاص العاملون في أي من الوظائف التالية لدى مدير الصندوق: - الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب. - المدير المالي. - مسؤول المطابقة والالتزام. - مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مجلس التعاون	يشير إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ريال	يعني الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
الوحدة	تعني إحدى وحدات الصندوق.
رأس مال الصندوق	هو إجمالي مبالغ الاشتراك التي يتم جمعها من مالكي الوحدات بالصندوق.
قرار صندوق خاص	يعني قرارًا يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم 75% أو أكثر من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواءً أكان حضورهم شخصيًا أم ممثلين بوكيل أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
قرار صندوق عادي	يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواءً أكان حضورهم شخصيًا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
طرف مؤمن عليه	هي الأطراف ذات العلاقة مع الصندوق وهم مدير الصندوق وأمين الحفظ والمستشار الفني والمدراء والمسؤولين والعاملين لدى مدير الصندوق.
عميل تجزئة	أي عميل لا يكون عميلاً مؤهلاً أو عميلاً مؤسسيًا.

الشروط والأحكام

(1) اسم الصندوق ونوعه

"صندوق النعيم العقاري" صندوق استثمار عقاري خاص مغلق متوافق مع المعايير الشرعية للاستثمار، ومؤسس بموجب لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ويدار الصندوق من قبل شركة "إتقان كابيتال".

(2) عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق

عنوان المقر الرئيسي

- شركة إتقان كابيتال
- (7762) طريق الملك فهد الفرعي – حي الملقا – برج معاذ – الرياض (13521) – (4162) المملكة العربية السعودية.
- +966122118999
- الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق: www.itqancapital.com

(3) مدة الصندوق

مدة الصندوق سنتان تبدأ من تاريخ تشغيل الصندوق بعد إخطار هيئة السوق المالية. ويجوز تمديد مدة الصندوق لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنة واحدة حسب تقدير مدير الصندوق المطلق، بعد إشعار هيئة السوق المالية بذلك ويشترط لأي تمديد إضافي بعد تلك الفترة الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق من خلال قرار صندوق خاص وإشعار هيئة السوق المالية بذلك.

(4) أهداف الصندوق

يهدف الصندوق لتحقيق عوائد رأسمالية لمالكي الوحدات على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستحواذ على العقارات الواقعة في حي النعيم بمدينة جدة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 60,374.19 متر مربع، وتطوير البنية التحتية، ومن ثم بيع المشروع بالكامل بهدف تحقيق أرباح رأسمالية مجزية لمالكي الوحدات بنهاية مدة الصندوق.

(5) غرض الصندوق وأهدافه، وبيان سياسة توزيع الأرباح على مالكي الوحدات

تم تأسيس الصندوق من قبل مدير الصندوق بغرض طرح عدد محدد من الوحدات كطرح خاص - جميعها من فئة واحدة ولها كافة المميزات والحقوق للمستثمرين. يهدف الصندوق لتحقيق عوائد رأسمالية لمالكي الوحدات على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستحواذ على العقار الواقع في حي النعيم بمدينة جدة، والتي تبلغ مساحته الإجمالية 60,374.19 متر مربع، وتطوير البنية التحتية، ومن ثم بيع المشروع بالكامل بهدف تحقيق أرباح رأسمالية مجزية لمالكي الوحدات بنهاية مدة الصندوق.

التوزيعات:

لا يهدف الصندوق إلى القيام بتوزيع أرباح خلال مدة الصندوق.

وسيتم توزيع عائدات البيع على مالكي الوحدات في الصندوق بعد سداد كافة الالتزامات المترتبة على الصندوق وذلك خلال مدة الصندوق كلما سمحت الظروف بذلك أو عند إنهاء الصندوق وبيع كافة أصوله.

(6) ملخص للاستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه

أ. **وصف لنوع الأصول العقارية أو الاستثمارات التي سوف يستثمر فيها الصندوق:**

سيقوم الصندوق باستثمار رأس مال الصندوق في مشاريع التطوير العقاري في جدة بهدف تحقيق أرباح لمالكي الوحدات عند نهاية مدة الصندوق.

تم إجراء تقييمين مستقلين للأرض بواسطة شركتي تثمين مستقلتين معتمدتين وحاصلتين على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وكانت نتائج التقييم كالتالي:

#	اسم الشركة المقيمة	قيمة التثمين (ريال سعودي)	تاريخ التثمين
1	دل ساس للتقييم العقاري	225,190,000	2026/08/09م
2	شركة شايق العالمية للاستشارات المهنية	217,398,638	2026/08/03م
	متوسط التقييمين	221,294,319	

سيتم الاستحواذ على العقار بقيمة 193,196,800 ريال سعودي (غير شامل الضريبة ورسوم السعي).

ب. **سياسة تركيز الاستثمار في أصول من نوع معين أو منطقة جغرافية محددة:**

سوف تتركز استثمارات الصندوق في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية والتي تعتمد على مشاريع التطوير العقاري وبالتحديد تطوير العقارات الواقعة في مدينة جدة.

ويحق لمدير الصندوق بعد موافقة مالكي الوحدات بالصندوق إضافة عقارات أخرى لخطة العمل بالصندوق واستراتيجيته الاستثمارية داخل المملكة العربية السعودية وبما يحقق مصالح الصندوق والمستثمرين فيه. وفي حال لم يتم الاتفاق على أي من الأراضي المستهدفة لأي سبب، يتم الاستغناء عنها وتعويضها بأرض بديلة تحقق أهداف الصندوق.

ويؤكد مدير الصندوق أنه قام بإجراء الفحص النافي للجهالة للأراضي التي ينوي الصندوق الاستحواذ عليها.

وعليه سوف يكون التمركز الجغرافي للاستثمارات الصندوق بصفة أساسية في أصول عقارية داخل حدود المملكة العربية السعودية.

ج. **بيانات صك ملكية الأرض محل المشروع:**

#	رقم الصك	تاريخه	المساحة (م2)
1	360691004194	1447/07/03هـ	60,374.19

د. **خطة سير أعمال المشروع المعتمدة من قبل المطور:**

#	المرحلة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	الاستحواذ على الأرض																								
2	عمل التصاميم الهندسية																								
3	الحصول على التراخيص																								
4	توقيع عقود التطوير والمقاولة																								
5	تنفيذ أعمال تطوير النية التحتية																								
6	فرز القطع وإصدار الصكوك																								
8	التسويق																								
8	البيع																								

ه. **صلاحيات الإقراض والاقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة تلك الصلاحيات:**

لتعزيز العائد من استثمارات الصندوق ("يشار إليها منفردة بلفظ "استثمار") وتحقيق مكاسب رأسمالية محتملة، يحق للصندوق أن يحصل على تمويل متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية قد يصل إلى نسبة تعادل 70% من إجمالي أصول الصندوق كحد أقصى. وعلى الرغم من أن الصندوق قد يحصل على تمويل من طرف مرخص له، إلا أن مدير الصندوق سيقوم بالتفاوض حول أي شروط على أساس مستقل وتجاري صرف. كما يحق لمدير الصندوق أن يرهن أصول الصندوق لصالح مقدم التمويل المشار إليه أعلاه في حالة الحصول على التمويل على أن يكون تسجيل الرهن حسب الأصول المهنية والأنظمة المعمول بها بالمملكة دونما نقل ملكية العقار إلى الجهة الممولة. يقر مدير الصندوق بعدم استخدام أصول الصندوق لتقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية للغير.

و. **وسائل وكيفية استثمار النقد المتوفر في الصندوق:**

قد يحتفظ الصندوق بأصول نقدية أو ودائع أو يستثمر في أدوات متوافقة مع المعايير الشرعية قصيرة الأجل (بما في ذلك معاملات المرابحة) لتمويل عملياته أو لأسباب أخرى يحددها مدير الصندوق. قد يستثمر الصندوق في الأدوات التي يديرها مدير الصندوق أو أي نظير له، وسيتم احتساب جميع الرسوم على الأدوات المستثمر فيها كما هي، وقد يستخدم النقد المتوفر في تغطية أيّ عجز مستقبلي في قدرة الصندوق على تغطية مصاريفه، كما سيتم توزيع هذا الاحتياطي عند نهاية مدة عمل الصندوق على مالكي الوحدات.

ز. **سياسة التخارج من أصول الصندوق:**

يتم التخارج من الصندوق عند انتهاء مدته (الرئيسة أو الممددة) وفق الآليات التي يراها مدير الصندوق الأنسب وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. وتشمل آليات التخارج ما يأتي:

1. بيع أصول الصندوق بصورة منظمة وفق خطة تخارج تهدف إلى تحقيق القيمة العادلة وتعظيم العوائد المتحققة لمالكي الوحدات، مع مراعاة ظروف السوق والطلب في القطاعات التعليمية والصحية والسكنية.

2. البيع لمستثمرين أو مشغلين استراتيجيين في القطاعات المستهدفة للاستفادة من عقود تشغيل مستقرة وتعظيم القيمة الاستثمارية للأصول.
3. نقل أو بيع الأصول لصناديق استثمار عقاري متداولة (REITs) متى ما كانت الأصول مؤهلة لذلك ووفق ما يحقق القيمة العادلة.
4. التوزيع العيني للأصول أو جزء منها على مالكي الوحدات إذا رأى مدير الصندوق أن هذا الخيار يحقق مصلحة مالكي الوحدات ويعزز العدالة بينهم.

ويتعهد مدير الصندوق بتنفيذ التخارج بما يضمن حماية مصالح مالكي الوحدات، وسداد الالتزامات المتعلقة بالأصول قبل التصفية النهائية، وتوزيع صافي المتحصلات على مالكي الوحدات وفقًا لشروط وأحكام الصندوق والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

(7) مخاطر الاستثمار في الصندوق

ينبغي على كل من يرغب بالاستثمار في هذا الصندوق، قراءة المعلومات الواردة في هذه الشروط والأحكام بعناية ودقة، لا سيما المخاطر المبينة في هذه الفقرة، مع العلم بأن المخاطر المبينة أدناه قد تم ذكرها على سبيل المثال لا الحصر، وعليه فمن المحتمل وجود مخاطر أخرى غير معروفة أو محددة أو مرئية في الوقت الراهن من مدير الصندوق، من شأنها التأثير على استثمارات الصندوق.

كما ينبغي على كل من يرغب بالاستثمار في هذا الصندوق أن يكون على علم بأن الاستثمار في هذا الصندوق ينطوي على مخاطر عالية، وهو يصلح فقط للمستثمرين الذين يدركون تمامًا مخاطر هذا الاستثمار ولديهم القدرة على تحملها، ولا يمكن إعطاء أي ضمان بأن الصندوق سيحقق أهدافه الاستثمارية، فقد تتغير ظروف السوق باستمرار وتتأثر بالأوضاع العامة للاقتصاد الكلي أو الأسواق المالية أو تطورات الشركات في المملكة العربية السعودية وخارجها، فضلاً عن توجهات السوق فيما يتعلق بالقطاع العقاري. وعليه، لا يمكن إعطاء أي ضمانات بأن المستثمرين في هذا الصندوق سيحصلون على المبلغ الأساسي المستثمر في الصندوق سواءً كليًا أو جزئيًا في نهاية مدة الصندوق أو في حال إنهاء الصندوق قبل انتهاء مدته المحددة، لذا يتعين على كل مستثمر يرغب بالاستثمار في هذا الصندوق دراسة المخاطر المبينة أدناه وغيرها من المخاطر، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في هذا الصندوق وهي على سبيل المثال لا الحصر:

أ. **المخاطر العامة:** لا يمكن تقديم ضمان بأن أهداف الاستثمار واستراتيجيات الصندوق سيتم تحقيقها. قد يخسر الصندوق جميع أو بعض رأس المال الذي يستثمره في أي واحد من مشاريع الصندوق، وقد يكون لتلك الخسارة أثر سلبي وجوهري على أداء الصندوق بشكل عام.

ب. **المخاطر العامة للاستثمار في العقارات:** الصندوق معرض لجميع المخاطر المرتبطة بالاستثمار في القطاع العقاري السعودي، بما في ذلك التغيرات السلبية في الأوضاع الاقتصادية على المستوى الإقليمي والمحلي أو العالمي وظروف السوق المحلية السلبية والوضع المالي لمستأجري العقارات ومشتريها وبائعيها، وزيادة العرض وقلة الطلب والمنافسة والتغيرات في مدى توفر التمويل ونفقات التشغيل الأخرى والقوانين والأنظمة البيئية وقوانين فرز الأراضي والضرائب التي قد يتم فرضها على العقارات أو الأراضي مثل (رسوم الأراضي البيضاء أو رسوم الأراضي بشكل عام أو أي رسوم أخرى) والأنظمة والسياسات المالية الحكومية الأخرى وأسعار الطاقة والظروف الجوية السيئة والكوارث الطبيعية والحوادث، وغير ذلك من أحداث القضاء والقدر والعوامل الأخرى الخارجة عن نطاق السيطرة المعقولة لمدير الصندوق، كما أن الاستثمار في المجال العقاري بشكل عام هو استثمار متوسط وطويل الأجل مما قد يؤدي إلى تذبذب الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا ما قد ينعكس سلبًا على أداء الصندوق وقيمة وحداته الاستثمارية.

ت. **مخاطر التغير في قيمة الأصول العقارية:** يمكن أن يؤدي أي تغيير في الاقتصاد السعودي إلى تراجع في قيمة الأصول السوقية لاستثمارات الصندوق، وقد يؤدي هذا التراجع إلى تقلص عوائد الصندوق والحيلولة دون تمكن الصندوق من تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية بنجاح، والتسبب في قيام الصندوق ومدير الصندوق بتغيير استراتيجية الاستثمار أو قد يدفع الصندوق إلى التصرف في استثماراته مع تكبد بعض الخسائر، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على نتائج عمليات الصندوق أو حالته المالية.

ث. **مخاطر تذبذب أسعار العقارات بيعًا أو استئجارًا:** الاستثمار في المجال العقاري بشكل عام هو استثمار متوسط وطويل الأجل مما يتيح الفرصة لأسعار العقارات أن تتذبذب ارتفاعًا وانخفاضًا ما قد ينعكس سلبًا على أداء الصندوق وقيمة وحداته الاستثمارية.

ج. **المخاطر غير المؤمّن ضدها:** سوف تكون الأصول العقارية التي يستحوذ عليها الصندوق عرضة لعدد لا يحصى من المخاطر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الزلازل، والفيضانات، والانهيارات، والحرائق، والأعمال الإرهابية، والكوارث الطبيعية والتي لا يكون قد تم التأمين ضد العديد منها أو كلها، أو التي كان من اللازم التأمين ضدها، وقد يترتب على أي من تلك المخاطر تأثير جوهري معاكس على قيمة الأصول العقارية للصندوق وعوائده، فيما إذا حدثت تلك المخاطر أثناء مدة الصندوق.

ح. **مخاطر صعوبة التسييل:** يجب العلم بأن العقارات تمثل فئة من الأصول صعبة التسييل إلى حد كبير، ومن هنا، فقد لا يتمكن مدير الصندوق من بيع الأصول التي تعود ملكيتها للصندوق في المشروع في الوقت المحدد وبالسعر المتوقع، وقد لا يستطيع ذلك على

الإطلاق. وغير ذلك، فإن عوائد الصندوق تعتمد إلى حد كبير على قدرة مدير الصندوق على إنهاء الصندوق من خلال بيع الاستثمارات والمشاريع التي تعود ملكيتها للصندوق، وبالتالي، فإن تأخر أو صعوبة تصرف مدير الصندوق في أصول الصندوق قد يؤثر بدرجة كبيرة على العائد النهائي الذي يحصل عليه المستثمرون، إن وجد.

خ. **مخاطر الاعتماد على المطور ومدير المشروع والأطراف الأخرى:** إن مهمة تطوير المشروع وإدارته يضطلع بها عدة جهات تتكامل جهودهم ومهامهم مثل المطور ومدير المشروع والمقاولين فيه والمشغلين له وحيث أن هذه الجهات عبارة عن كيانات مؤسساتية قائمة ولا تعمل تحت سيطرة كاملة من مدير الصندوق، وبالتالي هناك مخاطر تعذر استمرار أي من هذه الجهات في الصندوق أو عدم قيام هذه الجهات بدورها على أكمل وجه أو أن يكون هناك تقصير أو تأخير في الأداء بالإضافة إلى مخاطر نشوب نزاع قانوني مع أحد هذه الجهات. كذلك فسوف يتولى المطور مهام تطوير المشروع وإدارته، وهذا المطور لا يخضع لسيطرة مدير الصندوق أو الصندوق. وكما في أي ترتيب مع أي طرف، فإن هناك خطرًا محتملاً يتمثل في تقصير المطور وخطر حدوث نزاع بين الأطراف التي تتعامل مع المطور، مما قد يؤدي إلى التأثير سلبًا على الصندوق. يبرم مدير الصندوق مع المطور اتفاقية التطوير التي يتم بموجبها تفويض إدارة مشاريع الصندوق وتطويرها إلى المطور. المطور ليس تابعًا لمدير الصندوق ولا يخضع لسيطرته وكما هو الحال في أي ترتيب مع أي طرف خارجي، هناك مخاطرة إخلال محتملة من جانب المطور بالتزاماته، ومخاطر نزاع على شروط اتفاقية التطوير.

د. **المخاطر البيئية:** قد يتعرض المشروع للمسؤولية عن أي تلوث يتم اكتشافه في العقار ويتعين إزالته أو إصلاحه عملاً بتعليمات السلطات الحكومية المختصة. وربما تكون تكاليف المعالجة المطلوبة كبيرة مما يؤثر سلبًا على قيمة أصول الصندوق وربحية المشروع والعائد على المساهمين في الصندوق ومن ثم على عوائد مالكي الوحدات.

ذ. **المخاطر المرتبطة بتصفية الأصول العقارية وتحويل وحدات المستثمرين إلى حصص عينية:** يعتمد تقييم الاستثمارات العقارية على عوامل مختلفة ربما يكون من الصعب تحديدها. وقد تنخفض القيمة السوقية للعقارات نتيجة لتراجع الأوضاع الاقتصادية أو بسبب الظروف السياسية والتنظيمية والسوقية. ولا يمكن إعطاء أي ضمان بأن أسعار العقارات سوف تعكس بدقة الثمن الذي يمكن لأي استثمار تحقيقه عند البيع الفعلي، وقد يتعذر تحقيق قيم الأصول العقارية بالأسعار التي أشارت إليها التقييمات، ومن هنا، فإن أي انخفاض في قيم الأصول العقارية من شأنه أن يؤثر على العائد على الاستثمار بالنسبة للمساهمين في الصندوق، فضلاً عن أنه في حال عدم التمكن من بيع ممتلكات الصندوق في المشروع قد يتم اللجوء إلى التخارج وتصفية الصندوق عن طريق التصفية العينية لأصول الصندوق مع ملاك الوحدات الاستثمارية بالصندوق.

ر. **مخاطر التركز الجغرافي:** يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية من خلال استثماره في تطوير مشاريع الصندوق، وسيكون مالكي الوحدات عرضة لمخاطر معينة مرتبطة بالتركز في نوع نشاط محدد وهو نشاط التطوير العقاري لتطوير الأراضي محل الصندوق، إضافة إلى التركيز الجغرافي لأصول الصندوق في المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي، ولا تتوفر للمستثمرين بالصندوق ميزة التنوع الجغرافي. وبناءً عليه، فإن أصول الصندوق ستكون عرضة للتقلبات في القيمة نتيجة للظروف الاقتصادية السلبية وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على اقتصاد المملكة ولا يمكن التنبؤ بها. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للخسائر التي يتم تكبدها في أي عنصر من عناصر المشروع أثر سلبي جوهري على الوضع المالي الكلي للصندوق. وقد يكون الوضع المالي للصندوق أكثر عرضة للتغير في القيمة مما إذا كان عليه الحال عند التنوع العددي أو الجغرافي الأوسع نطاقًا.

ز. **مخاطر ملكية الأصول العقارية:** صكوك الملكية لا تمثل بالضرورة كامل حقوق التصرف في ملكية العقارات، وعليه فإن المنازعات القانونية قد تنشأ فيما يتعلق بأصول الصندوق العقارية، مما قد يضعف قدرة الصندوق على التصرّف أو نقل هذه الأصول بملكية خالية من الرهن والقيود، وقد يتسبّب في بعض الحالات بخسارة الصندوق لملكية الأصول العقارية التي اعتقد بأن الاستحواذ عليها تم بصورة قانونية. فضلاً عن ذلك، قد تؤثر هذه المنازعات والخلافات حول الملكية جوهريًا وبشكل سلبي على قيمة الأصول العقارية، وبالتالي على قيمة الوحدات في الصندوق.

س. **مخاطر المنافسة:** تشهد قطاعات العقارات منافسة كبيرة نظرًا للعدد الكبير من المطورين ومالكي العقارات الذين يتنافسون مع الصندوق في إدارة وتشغيل العقارات المتنوعة في المملكة العربية السعودية، وقد تتواجد بعض ممتلكات وعقارات منافسي الصندوق في مواقع أفضل من مواقع عقارات الصندوق، ولذلك فإن وجود المنافسة قد يؤثر بشكل سلبي على أداء الصندوق وانتهازه لبعض الفرص العقارية والتي بالتالي ستؤثر على عوائد الصندوق.

ش. **مخاطر المناخ السياسي:** قد تتأثر قيمة الصندوق وأداؤه بعوامل غير ثابتة، بما فيها التطورات السياسية والمؤثرات الخارجية، والمناخ السياسي والظروف الأمنية المحيطة وعدم الاستقرار الاجتماعي والديني والتغيرات في سياسات الحكومة والتدخل الحكومي في

النشاطات الاقتصادية والتعديلات على الأنظمة الضريبية المعمول بها والتقييدات على الاستثمار الأجنبي والنزاعات فيما بين الدول المتجاورة مما قد يؤثر سلبًا على الصندوق.

ص. **مخاطر محدودية حق الرجوع على الصندوق:** ينحصر حق الرجوع على الصندوق في أصول الصندوق وتشكل عائدات تشغيل أصول الصندوق المصدر الوحيد للمبالغ التي تدفع لمالكي الوحدات. ولا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن الحصيلة الصافية من بيع أصول الصندوق أو التنفيذ المتعلق بها ستكون كافية لتسديد جميع المبالغ المستحقة فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بالوحدات أو لضمان أن يحصل مالكو الوحدات على جميع أموالهم.

ض. **مخاطر الأسواق الناشئة:** على المستثمرين في الأسواق الناشئة - ومنها السوق السعودي - إدراك أن هذه الأسواق عرضة لمخاطر أكبر منها مما في الأسواق الأكثر تطورًا. ومن هنا، يتعين على المستثمرين بذل عناية خاصة في تقويم المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق وأن يقرّروا لأنفسهم في ضوء هذه المخاطر ما إذا كان الاستثمار في الوحدات مناسبًا لهم أم لا. وبشكل عام، يعتبر الاستثمار في الأسواق الناشئة مناسبًا فقط للمستثمرين المتمرسين والذين يدركون جيدًا حجم المخاطر التي ينطوي عليها. كذلك على المستثمرين ملاحظة أن من سمات الأسواق الناشئة أنها عرضة للتغير السريع. كما أن الأسواق الناشئة عرضة لأنواع أخرى من المخاطر قد تتمثل في شح السيولة والتغيرات في البيئة التنظيمية والضريبية والسياسية التي قد تؤثر على قدرة مالكي الوحدات على استلام الدفعات، كليًا أو جزئيًا، بخصوص استثماراتهم. ولا يمكن تقديم ضمان بأن سوق الأوراق المالية التي تعكس المخاطر في المملكة العربية السعودية، لن تتأثر سلبيًا بأي حدث في أي مكان آخر، خاصة في الأسواق الناشئة مما قد يؤثر سلبًا على الصندوق.

ط. **نجاح المشاريع المماثلة ليس مؤشرًا على أيّة عوائد في المستقبل:** إن أداء مشاريع التطوير العقاري في المملكة ليس مؤشراً على نجاح مشاريع الصندوق ولا ضمانًا له، بل إن العوائد التي تحققها مشاريع التطوير العقاري في المملكة يمكن أن تتفاوت بدرجة كبيرة، إذا أنّ كل مشروع يتأثر بعوامل خاصة منها، على سبيل المثال لا الحصر، الخصائص السكانية وتغيير العرض والطلب والتوقيت والعوامل البيئية ومخططات التصميم والمقاولين والمشغلين، وليس هناك أي ضمان أو تأكيد أو إفادة من جانب مدير الصندوق بأن المشروع سيحقق نفس النتائج أو نتائج مماثلة لتلك التي حققتها مشاريع عقارية نفذت في المملكة. وبناءً عليه، يتحمل مالك الوحدات أي خسارة مالية تترتب على الاستثمار في الصندوق.

ظ. **المخاطر المرتبطة بملكية الأراضي:** قد يتأثر عمل الصندوق سلبًا من ناحية عدم إمكانية التأشير على صكوك ملكية الأراضي (الرهن) لمصلحة أي جهة يحددها مدير الصندوق نيابة عن الصندوق على الرغم من وجود أنظمة أو لوائح معروفة من شأنها أن تحدد إجراءات تسجيل التأشير على صكوك ملكية الأراضي ورهنها في حال اللجوء إلى التمويل، وكذلك في حال عدم إمكانية تسجيل الأراضي باسم شركة ذات غرض خاص (SPV) تابعة لأمين الحفظ لغرض تملك هذه الأراضي مع مراعاة نظام تملك العقار في المملكة العربية السعودية والتي لن تخضع لسيطرة مدير الصندوق أو الصندوق، مع مراعاة كذلك أنه في حال الحاجة لأي تمويل أو أي ضمانات لصالح الأراضي وتطويرها فإنه سيتم ترتيب بعض الالتزامات والتعهدات على الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) بحكم أنها مالكة الأراضي وليس الصندوق مما يؤدي إلى عدم وجود سيطرة وإدارة مباشرة من قبل الصندوق و/أو مدير الصندوق على مثل هذه الالتزامات والتعهدات، وإنما هذه السيطرة والإدارة تكون من خلال العلاقة التعاقدية مع أمين الحفظ.

ع. **مخاطر التطوير العقاري:** يجب العلم أن قطاع التطوير العقاري في المملكة يواجه العديد من المخاطر، ومخاطر الاشتراك في تطوير وتسويق مشروع عقاري جديد تشمل دون حصر ما يلي: التأخير في الانتهاء من الأعمال في الوقت المناسب وتجاوز التكاليف المحددة وعدم القدرة على تحقيق عقود بيع بالمستويات المستهدفة والقوة القاهرة الناتجة عن عوامل خارج سيطرة الصندوق والمتعلقة بشكل خاص بقطاع المقاولات. إنّ البدء في مشروعات جديدة ينطوي على مخاطر أخرى، من بينها الحصول على الموافقات والتصاريح الحكومية اللازمة لتقسيم الأراضي، وغيرها من الموافقات والتصاريح الحكومية الأخرى المطلوبة، وتكاليف التطوير العقاري المتصلة بالمشاريع التي لم تتم متابعتها حتى الاكتمال. إنّ الإنجاز الناجح لتلك المشاريع سوف يكون له تأثير مباشر وكبير على قيمة الوحدات وأي فشل في ذلك من شأنه أن يؤثر سلبًا على التوزيعات للمستثمرين وصافي قيمة أصول الصندوق.

غ. **المخاطر المتعلقة بالاستثمار في صناديق مرخصة من قبل هيئات دول أخرى:** على الرغم من أن مدير الصندوق سوف يعمل على استثمار السيولة الفائضة - لحين الحاجة لها - في عمليات مرابحات قصيرة الأجل وفي صناديق مرابحات وأدوات نقد مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، إلا أنّه قد يقوم في حالات معينة باستثمار جزء من السيولة المتاحة في هذا الصندوق في صناديق مرابحات وأسواق نقد مؤسسة ومرخصة تحت إشراف هيئات أسواق مالية في دول أخرى مثل الدول الخليجية وغيرها. وعلى الرغم من أن مدير الصندوق سوف يقوم بعمل التحليل اللازم لأي جهة سوف يستثمر في صناديقها وللمخاطر المرتبطة بها إلا أن هناك نسبة مخاطرة

مرتبطة بهذا النوع من الاستثمارات يجب مراعاتها والتحوط لها والإفصاح للمستثمرين بالصندوق عنها مثل مخاطر الاستثمار في أسواق خارجية وفي عملات غير عملة الصندوق الرئيسية.

ف. **مخاطر الزيادة في تكاليف التطوير:** إنّ تكاليف تطوير مشروع عقاري قد تتجاوز التوقعات المحددة لأسباب مختلفة من بينها على سبيل المثال لا الحصر التأخير بسبب الخلافات مع بعض الأطراف العاملة في المشروع، الزيادة في تكاليف المواد والمعدات والعمالة، وسوء الأحوال الجوية، والمشاكل والظروف غير المتوقعة. وقد يؤدي هذا الأمر إلى تأثر استثمارات الصندوق وعوائده سلبًا.

ق. **مخاطر عدم إمكانية استثمار مساهمات رأس المال بالكامل في ممتلكات مناسبة:** ليس هناك ضمان بأن الصندوق سيكون قادرًا على استثمار جميع مساهمات رأس المال كاملة في استثمارات عقارية مناسبة. سيقوم الصندوق باستثمار مساهمات رأس المال في العقارات فقط في الأوقات وبالمبالغ عند تحديد فرص الاستثمار المناسبة من قبل مجلس إدارة الصندوق، و إذا لم يتمكن الصندوق من استثمار رأس المال الإلزامي حسبما هو مبين في استراتيجية وإرشادات الاستثمار، قد يتأثر العائد المحتمل لمالكي الوحدات سلبيًا.

ك. **مخاطر عدم بيع جميع العقارات:** إذا لم يتم بيع جميع عناصر المشروع كما هو مخطط له فقد يكون ذلك سبب لجعل استثمارات الصندوق أقل تنوعا وأكثر عرضة للمخاطر التي يمكن أن تجعل الحصول على جزء أكثر من الحد الأقصى للعوائد غير ممكنا. وقد يكون لذلك أثر سلبي على قدرة الصندوق الحصول على أهداف استثماره وتحقيقها.

ل. **المخاطر المتعلقة بالتمويل:** حسب استراتيجية الاستثمار بالصندوق، فإن الصندوق قد يعمل على تمويل جزء من تكاليف المشروع من خلال الحصول على تمويل بنكي قد تصل نسبته إلى (70%) من إجمالي أصول الصندوق كحد أقصى. وفي حالة الإخلال ببنود الاتفاقيات التمويلية الموقعة بين الصندوق والجهة الممولة، فقد يؤدي ذلك إلى بيع جزء من مشاريع الصندوق في وقت سابق للوقت المطلوب لتحقيق أقصى عائد لمشاريع الصندوق، مما قد يؤثر سلبًا على الصندوق.

م. **مخاطر تغير أسعار الفائدة:** قد تتأثر صافي قيمة أصول الصندوق وعوائده في حال تغير أسعار الفائدة السوقية بالارتفاع أو الانخفاض سلبًا أو إيجابًا في حال تمويل الصندوق من خلال أدوات تمويلية. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة السائدة في السوق قد يؤدي إلى زيادة الأعباء على مشاريع الصندوق وبالتالي يؤثر سلبًا على قيمة بيع العقار عند التخارج.

ن. **مخاطر محدودية تاريخ الإنجازات:** الصندوق حديث التأسيس، وعلى الرغم من أن الأفراد المسؤولين عن إدارة الصندوق قد يملكون الخبرة اللازمة لإدارة الصندوق، إلا أنّ الصندوق لا يملك تاريخًا تشغيليًا. كما أن الأداء السابق لمدير الصندوق ليس ضمانًا للأداء المستقبلي للصندوق وليس هناك ضمان بأن أهداف الاستثمار أو العوائد المستهدفة للصندوق ستتحقق.

ه. **مخاطر إمكانية تضارب المصالح:** يعمل مدير الصندوق والتابعون له في مجال واسع من الأنشطة التي تتعلق بالاستثمارات المالية وخدمات الاستشارات وإدارة الصناديق والمنتجات الاستثمارية، حيث يديرون ويقدمون مجموعة كاملة من الخدمات والنشاطات المتعلقة بأعمال الأوراق المالية بحيث يمكن أن تنشأ حالات تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق والتابعين له مع مصالح الصندوق وقد يؤثر هذا التضارب في المصالح سلبًا على الصندوق، كما تم بيان إمكانية تضارب المصالح التي تنطبق على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق ومشغل الصندوق وأمين الحفظ والمطور بشكل أكثر تفصيلًا في هذه الشروط والأحكام في المادة (21) تعارض المصالح.

و. **مخاطر الإدارة وعدم وجود حقوق للتصويت:** استثمارات الصندوق سوف تدار من خلال محفظة الصندوق والتي يجب أن تكون مدارة بشكل فعّال. وهناك مخاطر إدارة ممثلة في ألّا ينتج عن قرارات الاستثمار الصادرة عن مدير محفظة الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق و/أو تحليل تقنيات الاستثمار والمخاطر المتعلقة به القرارات المرجوة. كما أن مالكي الوحدات سيعتمدون على مدير الصندوق في كل القضايا المتعلقة بإدارة استثمارات الصندوق، وحيث أن الوحدات لا تمنح مالكيها أيّة حقوق إدارة مباشرة بالصندوق، بخلاف المذكور بالقسم المخصص بحقوق مالكي الوحدات في هذه الشروط والأحكام.

ي. **مخاطر الاعتماد على موظفي مدير الصندوق:** يعتمد مدير الصندوق على العنصر البشري بشكل أساسي خلال إدارته للصندوق، وبالتالي فإن الصندوق قد يتأثر سلبًا بخسارة المدراء التنفيذيين والموظفين المرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفير بدائل على المستوى ذاته من الخبرة على المدى القصير ما قد يؤثر سلبًا على أداء الصندوق.

أأ. **المخاطر القانونية:** قد يتأثر الصندوق وقيمة وحداته سلبًا نتيجة لحدوث تغييرات تتعلق بالتنظيمات الخاصة بالأنشطة العقارية و/أو الاستثمارية القائمة بالمملكة العربية السعودية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، قوانين التملك، الرخص الإنشائية، الفسوحات التنظيمية، أنظمة وقوانين التمويل، أنظمة وقوانين الاستثمار العقاري، قوانين التسجيل والدعاوي القضائية وغيرها.

بب. **مخاطر التقاضي مع الغير (الأطراف الثالثة):** إنّ أنشطة أصول الصندوق تعرضها لأخطار الدخول في نزاعات قضائية مع الغير، وسوف يتحمل الصندوق أتعاب الدفاع ضد مطالبات الغير ومبالغ التسويات أو الأحكام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على أصول الصندوق وعلى عوائده المستهدفة.

ت‌ت. **مخاطر ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة:** ينطوي الاستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على الاستثمار في الصندوق نفسه والبعض الآخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين، ويؤدي تكبد الصندوق لمثل هذه الضرائب إلى تخفيض المبالغ النقدية المتاحة لعمليات الصندوق فضلاً عن التوزيعات المحتملة لمالكي الوحدات، وسوف تؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكو الوحدات بالضرورة إلى تخفيض العوائد المرتبطة بالاستثمار في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة، ويجب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبين بشأن الضرائب المترتبة على الاستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها.

ث‌ث. **مخاطر نزع الملكية:** إنه من حق بعض الجهات الحكومية في المملكة الاستحواذ الإجباري على عقار لتحقيق المنفعة العامة على سبيل المثال لا الحصر، تغيير طبيعة استخدام الأراضي، أو بناء الطرق والمرافق العامة. ومن الناحية العملية، يكون سعر الشراء لعقار ما عادة ما يساوي للقيمة السوقية، وفي حال نزع الملكية، يتم الاستحواذ الإجباري على العقار بعد فترة إخطار غير محددة نظاميًا، وذلك لأن اعتمادها بموجب نظام خاص، وعلى الرغم من احتمالية دفع التعويض، فهناك خطر يتمثل في أن تكون قيمة التعويض غير كافية بالمقارنة مع حجم الاستثمار أو الربح الفائت أو الزيادة في قيمة الاستثمار، وفي حال تحقيق خطر نزع الملكية، قد تنخفض قيمة أصول الصندوق وقد تنخفض عوائده عن الحد المستهدف وقد يخسر مالكي الوحدات كل أو جزء من رأس المال المستثمر.

ج‌ج. **المخاطر المرتبطة بتقييم وتثمين العقارات:** يعتمد تقييم الاستثمارات العقارية على عوامل مختلفة قد يصعب تحديدها، حيث يتم تقييمها على الحسابات والتقديرات المعدة من مثمنين مستقلين معتمدين حاصلين على الزمالة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، كما أن عملية التقييم تعتبر عملية تقدير لقيمة الأصول وليست مقياسًا دقيقًا للقيمة التي يمكن الحصول عليها عند بيع تلك الأصول. كما سيتم تقييم الأصول العقارية من قبل مقيمين مستقلين معروفين بالخبرة والصدق والمعرفة في الأنشطة العقارية وحاصلين على الزمالة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وإذا حدد المقيمون قيمة أقل من القيمة التي يتوقعها الصندوق، فإن ذلك قد يؤثر بشكل جوهري على معدل العوائد التي يتوقع أن يحققها الصندوق.

ح‌ح. **مخاطر القوة القاهرة:** لن يكون مدير الصندوق مسؤولاً تجاه مالكي الوحدات لأي خسارة مؤقتة أو دائمة لاستثماراتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي قوة قاهرة، على سبيل المثال لا الحصر، القرارات الحكومية أو الحروب أو الاضطرابات المدنية أو العصيان المدني أو الكوارث الطبيعية أو الحصار الاقتصادي أو المقاطعة التجارية أو القرارات التشريعية للأسواق أو تعليق التداول أو عدم التمكن من التواصل مع السوق لأي سبب كان أو التعطل لأي سبب لا يخضع لسيطرة مدير الصندوق أو الصناديق التي يستثمر فيها، وفي حال وقوع أي من أحداث الظروف القاهرة فسيتم تأجيل أي التزام على الصندوق بموجب هذه الشروط والاحكام وفقًا لما يقتضيه حدث القوة القاهرة، وسيقوم مدير الصندوق بالإعلان عن أي حدث قوة قاهرة وسيكون ملزم لجميع المستثمرين في الصندوق، وفي حال وقوعها فسوف يؤثر ذلك على الصندوق ومالكي الوحدات.

خ‌خ. **غياب السوق الثانوية:** ليس هناك سوق ثانوية مؤسسة للوحدات في وقت الاشتراك تمكّن المستثمرين من تداول وحداتهم مع الغير باستثناء ما هو محدد وفق الشروط والأحكام لهذا الصندوق وما اشتملت عليه المادة (96) من لائحة صناديق الاستثمار، وأنه لا يجوز قيد الوحدات أو إدراجها في سوق الأسهم أو أسواق التداول في أيّة دولة، مما قد يؤثر سلبًا على الصندوق.

دد. **المخاطر المرتبطة بتفشي الأمراض والكوارث الصحية:** قد تتأثر عمليات تطوير وتشغيل مشاريع الصندوق بأي أعراض صحية أو كوارث صحية تصيب منطقة المشروع أو مناطق أخرى من العالم، كما حدث عند تفشي فايروس كورونا.

ذ. **اعتبارات أخرى:**

أ- الاستثمار في الصندوق لا يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة تجدر الإشارة إلى أن المخاطر أعلاه ليست مدرجة بأي ترتيب من حيث الأهمية كما أنها على سبيل المثال لا الحصر، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الأداء السابق للقطاع العقاري بصفة عامة ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي، ولا يمكن إعطاء أي ضمان بأن النمو في قيمة العقارات سوف يتحقق، أو بأن الصندوق لن يتكبد أي خسائر كبيرة، وعليه ينبغي أن يكون المستثمر على استعداد لخسارة معظم استثماراته إن لم يكن كلها.

ب- قد ينطوي الاستثمار في الصندوق على خطر خسارة جزء أو كل من استثمارات المستثمر عند تصفية الصندوق عندما يسترد أي مستثمر وحداته في الصندوق، وهذا ينطبق على جميع المستثمرين بالصندوق، فقد تكون قيمتها حينذاك أقل من تلك القيمة التي كانت عليها عند شرائها والاشتراك في الصندوق.

ت- إن الاستثمار في الصندوق لا يعد إيداعًا لدى أي بنك محلي يُسوّق أو يبيع الأوراق المالية أو تابع لمدير الصندوق، بل يتمثل في تملك وحدات في الصندوق.

(8) الاشتراك

أ. **معلومات عن الاشتراك تشمل تاريخ بداية الاشتراك ونهايته:**

تُطرح الوحدات في الصندوق حتى تاريخ الإقفال بسعر 1,000 ريال سعودي للوحدة ("سعر الطرح الأولي") على العملاء المؤسسيين والمؤهلين وعملاء التجزئة. يكون الاشتراك في الصندوق (بعد انطلاق أعمال الصندوق) بناءً على القيمة الأسمية للوحدة أو القيمة السوقية للوحدة (أيهما أعلى).

الحد الأعلى لعميل التجزئة هو 200,000 ريال سعودي ("**الحد الأعلى لمبلغ الاشتراك لعملاء التجزئة**").

تاريخ بداية الاشتراك ونهايته: يبدأ الاشتراك بالصندوق بتاريخ: 2025/03/16م ("تاريخ بدء الطرح") حتى تاريخ الإقفال الذي يقع في 2027/12/31 ("**تاريخ الإقفال**"). ويشار إلى الفترة الواقعة بين تاريخ بدء الطرح وتاريخ الإقفال بـ ("مدة الطرح"). ولتجنب الشك، يحق لمدير الصندوق إتمام الإقفال في أي تاريخ آخر سابق في حال تم جمع رأس المال المستهدف أو لاحق لتاريخ الإقفال المذكور في حال تم تمديد فترة الطرح، وذلك بما يخدم مصالح الصندوق كما يعتبره مدير الصندوق حسب تقديره المطلق، ويحق لمدير الصندوق تمديد فترة الطرح لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنة بعد إخطار هيئة السوق المالية.

1- إجراءات الاشتراك:

- على المستثمر الذي يرغب في الاشتراك خلال فترة الاشتراك تعبئة نموذج طلب الاشتراك والتوقيع عليه. ويجب تقديم طلبات الاشتراك إلى فروع الشركة. ويمكن للمستثمر دفع مبلغ الاشتراك (إضافة إلى رسم الاشتراك) (أ) بتفويض مدير الصندوق بخصم المبلغ من حسابه الاستثماري المفتوح لدى مدير الصندوق أو (ب) بإيداع المبلغ في حساب الشركة.
- يجب أن تسدد نقدًا وبالكامل، عند الاشتراك، قيمة وحدات الصندوق، طبقًا للأحكام والشروط باستثناء حالاتٍ محدودة التي قد يقبل فيها مدير الصندوق اشتراكاتٍ عينية، ولا يعتبر الاشتراك ساري المفعول حتى يتم تحصيل قيمة الاشتراك كاملاً.
- يجوز لمدير الصندوق أن يقبل اشتراكاتٍ عينية في ظروفٍ محدودة، عندما يرغب مالك أيّة أصول عقارية يستحوذ عليها الصندوق أو أحد مقدمي الخدمات والأعمال للصندوق في تلقي وحداتٍ كعوضٍ عن تلك الأصول والمهام والأعمال. وفي هذه الحالة يجوز لمدير الصندوق أن يوافق على أن يكون العوض وحدات فقط أو مزيجًا من الوحدات والنقد.
- لا يعتبر اشتراك مالك الوحدات في الصندوق صحيحًا بدون قيام مالك الوحدات المعني بالاطلاع والتوقيع على الشروط والأحكام.
- التزامًا بنظام تملك العقار لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية ومع عدم الإخلال بما ورد فيه، يكون الاشتراك في الصندوق متاحًا لمن تنطبق عليه الشروط من مواطني المملكة العربية السعودية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو المقيمين في المملكة إقامة نظامية.
- إذا كان المشترك فردًا، تكون نصوص الشروط والأحكام ملزمة له أو لورثته في حالة الوفاة ولمنفذي وصيته ولمديري تركته ولممثليه الشخصيين وأمنائه وخلفائه، ويوافق المشترك على أن الشروط والأحكام لن تنتهي تلقائيًا عند موت أو عجز المشترك، وإذا كان المشترك شخصية قانونية فإن الشروط والأحكام لن تنتهي تلقائيًا عند موت أو عجز أو إفلاس أو حل أي شريك أو مساهم فيها أو انتهاء مدة التأسيس.
- يمكن أن يكون المشترك شخصًا طبيعيًا (واحدًا أو أكثر متضامنين) أو كيانًا قانونيًا، وفي حال كان المشترك شخصين طبيعيين أو أكثر فإن أي استثمار في هذا الصندوق سوف يعتبر ملكا مشتركًا لأولئك الأشخاص مالم ينص على غير ذلك.
- وعلى المستثمر الذي يريد الاستثمار في الصندوق أن يسلِّم نسخة عن هذه الشروط والأحكام واتفاقية الاشتراك المستوفاة والموقع عليها إلى مدير الصندوق، إضافة إلى إيداع كامل مبلغ الاشتراك ورسوم الاشتراك المستحقة إضافة إلى أي مبالغ إضافية في حساب الصندوق قبل أو في تاريخ الإقفال ذي الصلة. وبعد استيفاء كافة مراجعات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال وفق الأصول، سيقوم مدير الصندوق بتخصيص الوحدات للمستثمرين. وبمجرد انتهاء تاريخ الإقفال ذي الصلة، يقوم مدير الصندوق بإبلاغ كل مستثمر بالوحدات المخصصة له، ويعيد إلى المستثمر نسخة موقعة من اتفاقية الاشتراك والشروط والأحكام مستوفاة وموقع عليها من قِبل المستثمر. ويحتفظ مدير الصندوق بنسخة أصلية منها بالطريقة التي يراها مناسبة.
- يحتفظ مدير الصندوق بالحق في طلب أيّة معلومات يراها ضرورية للتحقق من هوية مقدم الطلب.

2- رفض طلبات الاشتراك:

- يحتفظ مدير الصندوق بحقه في رفض طلبات اشتراك المستثمرين في الصندوق إذا لم يقدموا طلباتهم بموجب شروط وأحكام الصندوق أو لم يتقدموا بطلبات موقعة معتمدة أو لم يقدموا الأموال اللازمة لشراء وحدات في الصندوق أو المعلومات

المطلوبة لأغراض التحقق من هويتهم حسب طلب مدير الصندوق أو تأخروا في تقديمها، كما يجوز له رفض قبول أي طلب اشتراك إذا كان يترتب على قبوله مخالفة لأي من أنظمة الهيئة أو نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

- في حال رفض طلب الاشتراك كليًا أو جزئيًا لأيّ سبب من الأسباب المذكورة أعلاه، سيقوم مدير الصندوق بإعادة مبلغ الاشتراك بالإضافة إلى رسوم الاشتراك التي استلمها مدير الصندوق إلى المستثمر بشيك مصدق يرسله عن طريق البريد أو بتحويل بنكي خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ رفض طلب الاشتراك.
- ويحتفظ مدير الصندوق بالحق، وفق تقديره المطلق، في رفض مشاركة أي مستثمر في الصندوق لأي سبب يراه مناسبًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إذا كانت هذه المشاركة ستؤدي إلى انتهاك للأنظمة المطبقة على الصندوق أو التي يمكن أن تفرضها الجهات الرسمية في المملكة مثل أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ولوائح وزارة التجارة.

ب. **إمكانية قبول الاشتراك مقابل حق عيني:**

يجوز للصندوق أن يقبل المساهمات العينية وقبول الاشتراك العيني ممن يرغب من مقدمي الخدمات للصندوق مقابل أتعابهم كلها أو جزء منها عن خدماتهم المقدمة للصندوق.

ج. **الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره:**

يتعهد مدير الصندوق بالالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

د. **بيان تفصيلي عن أي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراء المتخذ في حال عدم الوصول إلى الحد الأدنى لرأس المال:**

يستهدف الصندوق جمع مبلغ قدره 300,000,000 ريال سعودي ويتوقع أن يبلغ الحد الأدنى لرأس المال الذي يمكن البدء به لتشغيل الصندوق مبلغ 215,000,000 ريال سعودي.

في حال عدم تغطية الحد الأدنى من رأس المال اللازم لتشغيل الصندوق، يحق لمدير الصندوق تمديد فترة الاشتراك المعنية لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنة، وفي حال عدم اكتمال الحد الأدنى المطلوب، يتم عندها إشعار الهيئة بإشعار كتابي وموقع خلال 10 أيام يؤكّد فيه مدير الصندوق بعدم اكتمال الطرح، وإعادة مبالغ الاشتراك ورسوم الاشتراك إلى المستثمرين مع أي عوائد ناتجة عن استثمار هذه المبالغ دون خصم خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل من تاريخ إلغاء الطرح، وذلك من خلال شيكات مصدقة يتم إرسالها بالبريد العادي على عناوين المستثمرين المحددة في طلبات الاشتراك، أو بحوالات بنكية إلى حساباتهم المحددة في طلبات الاشتراك مخصوما منها أي رسوم مصرفية أو حوالات مصرفية أو رسوم سعر الصرف، إن وجدت.

ه. **عملة الصندوق:**

الريال السعودي.

و. **الفئة المستهدفة للاستثمار بهذا الصندوق:**

يشارك في الصندوق مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين. كذلك يستهدف الصندوق عملاء التجزئة بحد أعلى لمبلغ اشتراك قيمته 200,000 ريال سعودي ولا يشمل رسوم الاشتراك.

لا يجوز طرح وحدات الصندوق الخاص طرحاً خاصاً على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة إلا بعد جمع مدير الصندوق لإجمالي اشتراكات نقدية من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين تماثل إجمالي الاشتراكات النقدية المراد جمعها من فئة عملاء التجزئة أو تزيد عنها.

(9) تداول وحدات الصندوق

أ. **الأيام التي يسمح فيها قبول أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها:**

لا يجوز للمستثمر التنازل عن كل وحداته، أو بعضها، أو بيعها، أو نقل ملكيتها إلى مستثمر آخر أو إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مدير الصندوق وتأكده من أن القيود على نشاط السوق الثانوية حسب الوارد في المادة (96) من لائحة صناديق الاستثمار قد تم مراعاتها، والتي يتم التقديم لها بشكل أوامر بيع وشراء وحدات في أي يوم عمل في المملكة خلال الأسبوع.

ب. **الأحكام المنظمة لنقل الوحدات إلى مستثمرين آخرين:**

لا يجوز نقل ملكية وحدات الصندوق المطروحة وفقًا لأحكام المادة (98) من لائحة صناديق الاستثمار، إلا في إحدى الحالات التالية:

1- إذا كان نقل الملكية إلى مالكي وحدات حاليين.
2- إذا كان نقل الملكية إلى مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين، والعملاء المؤسسيين.
3- إذا كان الحد الأعلى المترتب دفعه عن تلك الوحدات لا يزيد على مئتي ألف ريال سعودي أو ما يعادلها لعملاء التجزئة.

- يجب ألا يؤدي نقل ملكية وحدات الصندوق – في جميع الأحول – إلى تجاوز ملكية المشتركين مقابل حق نقدي من فئة عملاء التجزئة ما نسبته (50%) من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.
- لا يجوز بيع أي من وحدات الصندوق أو التنازل عنها أو نقل ملكيتها بأي وسيلة أخرى، إلّا بعد (1) موافقة مدير الصندوق و(2) توقيع المتنازل له ("المتنازل له") على نسخة من شروط وأحكام الصندوق و(3) توقيع المتنازل له اتفاقية نقل ملكية مع مدير الصندوق تحتوي على تأكيدات وضمانات مماثلة لتلك الواردة في نموذج اتفاقية الاشتراك بالصندوق و(4) توفير كافة الأدلّة الثبوتية ووثائق مكافحة غسل الأموال المطلوبة بموجب نموذج اتفاقية الاشتراك.
- سيقوم مدير الصندوق بتوفير نماذج للراغبين في إصدار طلبات ببيع أو شراء الوحدات، وذلك من خلال مكاتب مدير الصندوق.
- يتم قبول طلبات بيع وشراء الوحدات في أيام العمل الرسمية للصندوق وحتى تاريخ الإعلان عن تصفية الصندوق.
- ويتعين على كل مستثمر يقوم بالتنازل عن وحدات أو بيعها أو نقل ملكيتها، وعلى المستثمر المتنازل له كذلك، أن يلتزما بما جاء بالمادة (96) من لائحة صناديق الاستثمار في هذا الخصوص.
- على كل مالك وحدة جديد أن يتقيّد بجميع نصوص هذه الشروط والأحكام، وكشرطٍ من شروط قيام مدير الصندوق بإصدار موافقته على أيّة عملية نقل مطلوب إجراؤها طبقًا لأحكام هذه الفقرة. ويجوز لمدير الصندوق أيضًا أن يطلب من المالك المقترح للوحدات توفير وتقديم أيّة مستندات ومعلومات إضافية يطلبها مدير الصندوق تقيُّدًا بالإرشادات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الإجراءات الخاصة بمفهوم "اعرف عميلك".
- يتمتع الصندوق بصلاحية فرض القيود والشروط التي يراها ضرورية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تسلم أيّة شهادات أو وثائق أخرى من قبل الناقل أو المنقول إليه) بغرض التأكد من أن أيًا من وحدات الصندوق لم يتم الاستحواذ عليها أو تملُّكها، أو الاحتفاظ بها، من قبل أي شخصٍ على نحوٍ يشكل إخلالاً بأي نظام أو اشتراط لدى أيّة دولة أو جهة حكومية، أو من قبل أي شخصٍ لا يكون مؤهلاً، بموجب أيٍّ نظامٍ أو قانون، لحيازة تلك الوحدات، أو من قبل أيٍّ شخص قد تتسبب حيازته، أو احتمال حيازته، لتلك الوحدات، حسب رأي مدير الصندوق، في تأثيرٍ سلبي ماليّ أو ضريبيّ على الصندوق.
- يجوز لمالك الوحدات الذي اشترك في الصندوق مقابل حق عيني خفض ملكيته في وحدات الصندوق إلى ما لا يقل عن (50%) من عدد الوحدات الصادرة مقابل ذلك الحق، وذلك بعد مرور سنة من تاريخ اشتراكه في الصندوق أو من تاريخ بدء تشغيل الصندوق، أيهما أبعد، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

ج. <u>سجل مالكي الوحدات</u>

على مشغل الصندوق إعداد سجل بمالكي وحدات الصندوق، ويحتفظ به في مكتب مدير الصندوق في المملكة العربية السعودية. يحتوي سجل مالكي الوحدات بحد أدنى على: 1- اسم مالك الوحدات، عنوانه، وأرقام التواصل. 2- رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات، أو رقم إقامته، أو رقم جواز سفره، أو رقم سجله التجاري بحب الحال، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة. 3- جنسية مالك الوحدات. 4- تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل. 5- بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات. 6- الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات. 7- أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات. يعد سجل مالكي الوحدات دليلًا قاطعًا على ملكية الوحدات المثبتة فيه، ولن يسري نقل ملكية وحدات الصندوق إلا عندما يتم تسجيلها في سجل مالكي الوحدات بواسطة مشغل الصندوق.

د. <u>جهود مدير الصندوق في تسهيل تداول الوحدات</u>

سيبذل مدير الصندوق جهدًا معقولًا في تسهيل تداول الوحدات ونقل ملكيتها. وبخلاف ذلك، لا يلتزم مدير الصندوق بأي واجبات في إطار تداول الوحدات غير ما هو منصوص عليه صراحة في شروط وأحكام الصندوق.

إنّ صندوق النعيم العقاري هو صندوق استثمار تطوير عقاري خاص مغلق فلن تزيد عدد وحدات الصندوق أو تنقص خلال مدة الصندوق عن العدد المحدد في شروط وأحكام هذا الصندوق، وإن طبيعة الاستثمار بالصندوق تشتمل على أن يحافظ المستثمرون على استثماراتهم بالصندوق طيلة فترة الاستثمار، لكن سوف يقوم مدير الصندوق خلال مدة تشغيل الصندوق بتفعيل تداول الوحدات في السوق الثانوية لمن يرغب من المستثمرين ببيع وحداته خلال فترة الاستثمار على الراغبين بشراء تلك الوحدات، لكن سيتم التداول في حال وجود مالكي وحدات يرغبون في بيع وحداتهم ومستثمرين آخرين راغبين في الشراء بناءً على الاتفاق بينهما على سعر معين للتداول واسترشادا بالسعر الاسترشادي الأخير المعلن للوحدة. يتم الإعلان عنه للطرف البائع والمشتري كسعر استرشادي وهم قد يتفقوا على البيع والشراء بسعر أقل أو أعلى منه. مع مراعاة، بالنسبة لأي مالك وحدات اشترك عينيًا في الصندوق.

(10) إنهاء وتصفية الصندوق

سيلتزم مدير الصندوق بمتطلبات وإجراءات عملية إنهاء الصندوق وتصفيته وفقًا للمادة الثالثة والعشرون من لائحة صناديق الاستثمار، ومن ذلك آلية وتوقيت عملية إتمام بيع الأصول وتوزيع حصيلة الاستثمار لمالكي الوحدات، بالإضافة إلى أخذ جميع الموافقات اللازمة والقيام بالإشعار عن المستجدات والإفصاح عن أي تقارير ذات علاقة.

يجب على مدير الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة الصندوق، ويجوز لمدير الصندوق تمديد مدة الصندوق وذلك لإتمام مرحلة بيع الأصول أو لأي ظرف آخر وفقًا لأحكام المادة الثانية والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار. سيقوم مدير الصندوق بإعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات، وسيلتزم مدير الصندوق بهذه الخطة بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن.

في حال وقوع إحدى الحالات المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة فسيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فور حصولها وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا خلال 5 أيام من وقوع الحدث.

في حال انتهاء مدة الصندوق ولم يُتِم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خلال مدته، فسيقوم مدير الصندوق بتصفية الأصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خلال مدة لا تتجاوز 12 شهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق. ولغرض التصفية لابد من الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة وإجراءات تصفية الصندوق وسيلتزم مدير الصندوق بها.

في أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته سيعامل مدير الصندوق جميع مالكي الوحدات بالتساوي. كما سيقوم مدير الصندوق بتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأجيل وبما لا يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات.

سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق خلال مدة لا تزيد عن 70 يومًا من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق وتصفيته، متضمن القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة اللاحقة لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية: ستقوم الهيئة بعزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات، على أن يعين المصفي البديل في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على عزل مدير الصندوق، سيتعاون مدير الصندوق بشكل كامل على نقل مسؤوليات التصفية إلى المصفي المعين وجميع المستندات المرتبطة بصندوق الاستثمار ذي العلاقة خلال 20 يومًا من صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق وتعين مصف بديل. سيشعر مدير الصندوق مالكي الوحدات كتابيًا في حال صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل، وفي جميع الأحوال سيقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات بشكل فوري وبدون أي تأخير بأي أحداث أو مستجدات خلال فترة تصفية الصندوق.

أ. <u>الحالات التي تؤدي إلى انتهاء الصندوق:</u>

مع مراعاة موافقة مجلس إدارة الصندوق، يتم إنهاء الصندوق في الحالات التالية:

- انتهاء مدة الصندوق الأصلية أو الممددة.
- في حال توجب إنهاء الصندوق بقرار من الهيئة أو وفقًا للوائحها.
- تحقق الغرض الذي أُسِّسَ الصندوق من أجله وبيع أصول الصندوق كاملة (وفق ما يحدده مجلس إدارة الصندوق) وتم توزيع المتحصلات على مالكي الوحدات كما هو منصوص عليه في هذه الشروط والأحكام.
- إذا تم الشروع في إجراءات الإفلاس أو التصفية ضد مدير الصندوق.
- إذا رأى مدير الصندوق أن قيمة الأصول التي يديرها الصندوق، لا يكفي لتبرير تشغيل الصندوق أو إذا كان هناك أي تغيير في القوانين أو الأنظمة أو غير ذلك من الظروف، ورأى مدير الصندوق أنها سببًا مناسبًا لإنهاء الصندوق، فإنه يجوز له إنهاء الصندوق بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، وفي هذه الحالة سيقوم مدير الصندوق ببيع العقارات وتوزيع قيمة المتحصلات على مالكي الوحدات و/أو توزيع الأصول عينيا على مالكي الوحدات الراغبين في ذلك بشرط أن لا تقل قيمة الأصل الموزع عن قيمة وحدات المستثمر عند التوزيع.
- سيتم إخطار مالكي الوحدات والهيئة في غضون خمسة أيام من تاريخ وقوع حالة الإنهاء المنصوص عليها في البنود المذكورة أعلاه في هذه الفقرة.

ب. <u>في حال انتهاء مدة الصندوق، لا يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق.</u>

ت. <u>التوزيعات العينية والالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره</u>

عند إنهاء الصندوق، سيتم توزيع المتحصلات على مالكي الوحدات قبل انتهاء مدة الصندوق، وفي حال انتهت مدة الصندوق ولم يتم توزيع المستحقات على مالكي الوحدات فيجوز أن يكون التوزيع نقدًا أو عينًا، حسبما يقرره مجلس إدارة الصندوق مع عدم الإخلال بنظام تملك غير

السعوديين للعقار واستثماره.

(11) الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات والأتعاب

تطبق الرسوم التالية على الصندوق علماً أنه يحق لمدير الصندوق التنازل عن أي منها كما يراه مناسبًا.

رسوم الاشتراك	يلتزم كل مستثمر بأن يدفع رسوم اشتراك عند الاشتراك لمدير الصندوق بما يعادل 2% كحد أقصى من كل مبلغ اشتراك نقدي بالصندوق، وتدفع مرة واحدة عند الاشتراك النقدي بالصندوق (خارج قيمة الوحدة). ولتجنب الشك، تُدفع رسوم الاشتراك إضافة إلى مبلغ الاشتراك.
مصاريف ما قبل التأسيس	يستحق مدير الصندوق مبلغ وقدره 200 ألف ريال مقابل إعداد وتجهيز كافّة مستندات وعقود ووثائق الصندوق وتقديم ملف متكامل عن الصندوق لهيئة السوق المالية السعودية بهدف الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لتأسيس الصندوق، يتم سداد هذه المصروفات دفعة واحدة بعد تاريخ الإقفال الأولي للصندوق.
أتعاب الإدارة	يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق أتعابًا إدارية سنوية بما يعادل 0.80% من قيمة إجمالي أصول الصندوق. وتُستحق وتسدد بشكل ربع سنوي ويتم احتسابها نسبة وتناسب مع أي فترات زمنية تقل عن سنة واحدة. *بافتراض أن قيمة أصول الصندوق تعادل 300 مليون ريال، وبافتراض أن صافي الأصول يشكل 250 مليون، فإن رسوم الإدارة المستحقة لمدير الصندوق تبلغ 0.8% من إجمالي أصول الصندوق، أي ما يعادل 0.96% من صافي قيمة الأصول وفقًا لهذا الافتراض.
أتعاب الحفظ	يدفع الصندوق لأمين الحفظ [أتعاب سنوية] تبلغ 45,000 ريال كحد أقصى. [يتم احتساب أتعاب الحفظ ودفعها بنهاية كل نصف سنة]. كما توجد تكاليف نقل ملكية شركات الحفظ لو تطلب الأمر ذلك بقيمة 5,000 ريال سعودي.
رسوم إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص	رسوم تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص بمبلغ 25,000 ريال يتم سدادها مرة واحدة وتستحق السداد عند البدء في إجراءات تأسيس الشركة.
أتعاب حسن الأداء	في حال تجاوزت أرباح الصندوق 23% سنويًا (بعد خصم كافة المصاريف والرسوم المستحقة)، يتم توزيعها على النحو التالي: • 70% منها للمستثمرين بالصندوق كعوائد إضافية أعلى من معدل العائد المتوقع. • 30% توزع مناصفة بين مدير الصندوق والمطور.
أتعاب الهيكلة	1% من حجم الصندوق تدفع لمدير الصندوق فور انطلاق وبدء تشغيله مقابل ترتيب الفرصة وتحويلها لفرصة استثمارية واعدة، بالإضافة الى ما يتبع ذلك من دراسات وفحص نافي للجهالة.
أتعاب المطور	يتقاضى المطور رسومًا تعادل 15% من المبلغ المعتمد في عقد المقاول)، تدفع متزامنة مع سداد مستخلصات المقاول بالمشروع.
رسوم السعي	يتحمل الصندوق قيمة السعي بنسبة 2.5 % من قيمة الأراضي المراد الاستحواذ عليها.
أتعاب مراجع الحسابات	يدفع لمراجع الحسابات أتعابًا سنوية لا تزيد عن 60,000 ريال سعودي وذلك بشكل نصف سنوي بعد كل عملية تقييم لأصول الصندوق، ولن يتم سداد سوى الرسوم الفعلية التي سيتم التعاقد بها مع مراجع الحسابات.
رسوم ترتيب التمويل	في حالة حصول الصندوق على تمويل، فإن الصندوق سيدفع تكاليف ترتيب التمويل بواقع 3% كحد أقصى من حجم التمويل تدفع مرة واحدة لمدير الصندوق وتستحق مباشرة بالتزامن مع إتمام عملية ترتيب التمويل.
تكاليف التمويل	يدفع الصندوق كافة مصاريف التمويل وحسب الأسعار السائدة في السوق.
أتعاب المشغل	يدفع الصندوق لمشغل الصندوق [أتعاب سنوية] تساوي 0.15% من إجمالي قيمة أصول الصندوق الخاضعة للإدارة. يتم احتساب أتعاب التشغيل ودفعها بنهاية كل ربع سنة.
أتعاب التقييم	يدفع الصندوق للمثمنين العقاريين أتعاب تعادل (15,000 ريال) ريال سعودي سنوياً بحد أقصى لكل مثمن تدفع بشكل نصف سنوي بعد كل عملية تقييم لأصول الصندوق.

أتعاب تقييم المخاطر	10,000 ريال سعودي كحد أقصى سنويًا.
استشارات قانونية	50,000 ريال سعودي مقابل تقديم خدمات الاستشارات القانونية.
أتعاب لجنة الرقابة الشرعية	يدفع الصندوق مبلغ 5,000 ريال سعودي لمرة واحدة نظير مراجعة مستندات الصندوق وإصدار الشهادة الشرعية. كما يدفع الصندوق مبلغ سنوي قدره 5,000 ريال سعودي للجنة الرقابة الشرعية نظير عمليات التدقيق السنوية.
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	يستحق كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق الحصول على مكافأة بمبلغ 5,000 ريال سعودي عن كل اجتماع وبما لا يزيد عن اجمالي 15,000 ريال سعودي سنوياً لكل عضو. يمنح العضو تذكرة سفر ذهاب وإياب وبدل مبيت قدره ألف وخمسمائة (1,500) ريال سعودي إذا اقتضى الاجتماع ذلك، وتقدر مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة الصندوق وتمديداتها بمبلغ 300 ألف ريال كحد أقصى.
التكاليف الأولية لتأسيس الصندوق	يتحمل الصندوق جميع مصروفات التأسيس ومقدارها 0.5% كحد أقصى من إجمالي أصول الصندوق. يتم سداد هذه المصروفات دفعة واحدة بعد تاريخ الإقفال الأولي للصندوق بحسب تكلفتها الفعلية.
المصروفات الأخرى	يتحمل الصندوق المصاريف الأخرى المتعلقة بإدارة الصندوق، وتسدد المصروفات الأخرى حسب استحقاقها وبحد أقصى (0.5%) من إجمالي أصول الصندوق.
رسوم تداول وحدات الصندوق	سيبذل مدير الصندوق جهدًا معقولاً في تسهيل تداول الوحدات ونقل ملكيتها. وتسدد كافة التكاليف الإدارية المتعلقة بالتداول في الوحدات بقيمة 2,000 ريال سعودي إلى مدير الصندوق من قبل المتنازل له.

- يقر مدير الصندوق بأنه سيتم سداد الرسوم حسب تكلفتها الفعلية.
- إن الرسوم المذكورة والعمولات والمصروفات المستحقة لشركة إتقان كابيتال أو الأطراف الأخرى لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وسيتم تحميلها بشكل منفصل وفقاً للأسعار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. كذلك فإن كافة عمليات الصندوق ستكون خاضعة للضريبة المقررة أو تلك التي قد تقرر لاحقاً من الجهات الضريبية في المملكة.

(12) أصول الصندوق

أ. بيان آلية تسجيل أصول الصندوق:

سيقوم أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق، بتسجل أصول الصندوق باسم شركة مملوكة بالكامل لأمين الحفظ في حسابات منفصلة عن باقي أصوله.

ب. بيان تفصيلي لأصول الصندوق:

1. كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق

يتكون إجمالي قيمة أصول الصندوق من مجموع كافة الأصول النقدية، والأرباح المتراكمة، والذمم المدينة الأخرى والقيمة السوقية لجميع الاستثمارات إضافةً إلى القيمة الحالية لأي أصول أخرى مملوكة للصندوق. ويقوم مدير الصندوق بممارسة حكمه وتقديره المعقول في تحديد القيم التي تخص أصول الصندوق والتزاماته، وذلك بناءً على تقييمين من مثمنين اثنين مستقلين على أن يكونا عضوين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، يصادق على تعيينهم مجلس إدارة الصندوق.

يجب أن يشتمل تقرير كل مثمن بحد أدنى على الآتي:

- أسلوب التثمين وطريقته والافتراضات التي بني عليها.
- تحليل للمتغيرات ذات العلاقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق.
- تفاصيل العقار وأوصافه.
- المخاطر المتعلقة بالعقار.

وسوف يتم تحديد القيم التي تخص الاستثمارات في صناديق أسواق النقد من خلال الحصول على قيمة الوحدة في الصندوق الذي يتم الاشتراك فيه في يوم التقييم ذي العلاقة، وعكس هذه القيم في الموقف المالي للصندوق.

يتم تثمين كل أصل مرتين سنويًا في آخر يوم عمل من كل من شهري يونيو وديسمبر من كل سنة ميلادية، كما هو موضح في الفقرة (3) أدناه.

2. طريقة احتساب سعر الوحدة

يقوم مدير الصندوق بتثمين أصول الصندوق بالاستناد إلى تقارير التثمين المقدمة من مثمنين مستقلين في تاريخ التقييم، كما يتم تقييم الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية استناداً إلى قيمة الوحدة في الصناديق المستثمر فيها في تواريخ تقييم هذا الصندوق ويطرح منها بعد ذلك قيمة التزامات الصندوق، بما في ذلك قيمة التمويل المتبقي والرسوم والأتعاب الأخرى (كالرسوم ومقابل الخدمات والعمولات وعمولات التمويل وأتعاب الإدارة المذكورة أعلاه) وذلك من أجل تحديد صافي قيمة أصول الصندوق. وتُحدد قيمة الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقييم المعني. ويعد ذلك السعر الاسترشادي للوحدة، وسيتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة باستخدام المعادلة التالية:

(إجمالي القيمة العادلة لأصول الصندوق ناقصًا إجمالي الخصوم بما في ذلك أي رسوم ومصروفات على الصندوق مستحقة وغير مدفوعة مقسومة على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة قبل يوم التقييم ذي العلاقة).

3. عدد مرات التقييم وتوقيته

يلتزم مشغل الصندوق بتقييم أصول الصندوق كل ستة أشهر، عند نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة، أو وفق ما يحدده مجلس إدارة الصندوق (ويشار إلى ذلك اليوم منفرداً باسم "يوم التقييم"). ولتجنب الشك، يجوز لمدير الصندوق الاعتماد على مثمنين مستقلين حاصلين على الزمالة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتقييم أصول الصندوق.

4. الإجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير

في حال وقوع خطأ في التقييم أو التسعير، يقوم مشغل الصندوق بإعادة تقييم أصول الصندوق بحسن نية وإجراء كافة التصحيحات اللازمة. وعلاوة على ذلك، يجب على مدير الصندوق الحصول على تقييمين من مثمنين اثنين مستقلين قبل حيازة أو التصرف في أي أصل. في حالة الخطأ غير المقصود في التقييم أو تسعير الوحدة، فإن مدير الصندوق سيقوم بتصحيح سعر الوحدة وبالتواصل مع كل من تعامل في الصندوق على سعر الوحدة الخاطئ، وسيتم تعويض/خصم مبلغ الفرق بين السعر الصحيح والسعر الخاطئ لكل من قام بالتعامل على سعر الوحدة الخاطئ.

ج. بيان بملكية الأصول:

أصول صندوق الاستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشاعة)، وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار، وأفصح عنها في شروط و أحكام الصندوق.

(13) مجلس إدارة الصندوق

سيشرف على الصندوق مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق. يتألف مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء اثنين منهم مستقلين يعينهم مدير الصندوق. وتعقد اجتماعاته وتدار وفقًا للقواعد التي تصدرها الهيئة. وتبدأ خدمة مجلس إدارة الصندوق من تاريخ تشغيل الصندوق ولمدة سنتين ويتم تجديد العضوية كل سنتين، كما يحق لمدير الصندوق تغيير الأعضاء أثناء مدة الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة وإشعار مالكي الوحدات بذلك.

أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ونوع العضوية:

يتم تعيين مجلس إدارة للصندوق ابتداءً من بدء تشغيله، ويتم مكافأة الأعضاء نظير خدماتهم. والأعضاء هم:

1- د. محمد بسام هاشم السيد (رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو غير مستقل)

حصل د. محمد بسام هاشم السيد على شهادة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من جامعة ويلز ببريطانيا، وعلى درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز بجدة. يتمتع د. بسام بخبرة عملية تزيد عن 30 سنة في المجالات الإدارية والمالية والاستثمارية، فقد بدأ حياته العملية محاسباً مالياً في شركة الراجحي بجدة عام 1986م، ثم التحق بمجموعة دلة البركة عام 1988م، وتدرج في عدة وظائف إدارية واستثمارية حيث قضى معظم سنوات خدمته فيها، فقد تم تعيينه مديرًا لإدارة الاستشارات والتدريب، ثم مسؤول استثمار في شركة دلة البركة القابضة في عام 1995م. وفي عام 1999م شغل منصب مدير أول وحدة الصناديق الاستثمارية في شركة البركة للاستثمار والتنمية وشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية حتى عام 2008م حيث التحق بشركة التوفيق المالية (اتقان كابيتال) حتى عام 2012م بوظيفة رئيس إدارة الصناديق الاستثمارية. وفي عام 2012م التحق بشركة الإنماء للاستثمار المملوكة بالكامل

لمصرف الإنماء والذراع الاستثماري له في وظيفة رئيس إدارة الأصول، ثم في وظيفة الرئيس التنفيذي للاستثمار في عام 2015م، حيث حقق للشركة العديد من الإنجازات المهمة المتمثلة في تأسيس وإدارة العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى إشرافه على إدارة الوساطة المالية وإدارة تطوير المنتجات. التحق د. بسام بشركة الإمارات إن بي دي كابيتال السعودية في إبريل 2018م كرئيس لإدارة الأصول بالشركة ثم التحق د. بسام بشركة إتقان كابيتال في بداية إبريل 2020م وتقلد منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة والمشرف العام على الاستثمارات والصناديق المتخصصة. ثم عين في إبريل 2021م رئيسًا تنفيذيًا للشركة وعضوًا منتدبًا لها.

2- الأستاذ/ زياد العقيل (عضو غير مستقل)

يتمتع السيد / زياد العقيل بخبرة مصرفية لأكثر من 16 عاماً شغل خلالها مناصب قيادية متنوعة كان آخرها نائبا للرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات البنكية الخاصة بالبنك الأهلي التجاري، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة دار الوصال المتخصصة في التطوير والتسويق العقاري وإدارة المنشآت وهو عضو سابق بلجنة الائتمان المصرفية بمجموعة الشركات بمجموعة سامبا المالية وعضو سابق بلجنة المنتجات الاستثمارية بالبنك الأهلي التجاري. يحمل السيد زياد درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص مالية من الجامعة الأمريكية بواشنطن دي سي والفئة السابعة للتداول في الأوراق المالية من ولاية نيويورك وبرنامج التأهيل الدولي للمدراء التنفيذيين بجامعة إنسياد بباريس.

3- الأستاذ/ أسامة زكريا جمجوم (عضو غير مستقل)

يتمتع الاستاذ أسامة زكريا جمجوم بخبرة طويلة في المجال الإداري والاستثماري والمالي والعقاري حيث يشغل حاليا منصب مؤسس ومالك دار تطوير وادارة المشاريع الهندسية والشريك التنفيذي في شركة دار الوصال للتسويق العقاري. شغل السيد أسامة عدة وظائف قيادية ضمن شركات مجموعة دلة البركة ومحاضر غير متفرغ في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة ومعيد بكلية الهندسة قسم الهندسة الحرارية بجامعة الملك عبد العزيز ومهندس ميكانيكي بمشاريع المطارات الدولية، وشغل منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات منها شركة حلواني، أيكيا السعودية، البحر الأحمر العالمية والديار العربية وغرفة جدة. يحمل درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة نورث ايسترن ببوسطن ماستشيوسس ودراسات عليا متخصصة في الإدارة وأنظمة المعلومات من نفس الجامعة، وبكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك عبد العزيز.

4- الأستاذ/ نايف بن محمد الغامدي (عضو مستقل)

يتمتع بخبرة مهنية لأكثر من 20 عامًا، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية والاستشارية، كان آخرها محاميًا ومديرًا عامًا وشريكًا مؤسسًا في شركة حلولك للمحاماة والاستشارات القانونية. ولديه خبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية والإدارية والمالية والمصرفية والعقارية، ويحمل الأستاذ نايف الغامدي درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى دبلوم في المحاسبة المالية.

5- الأستاذ/ بارع عجاج (عضو مستقل)

من كبار التنفيذيين المؤهلين، يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في القطاع المصرفي والمالي. يعمل حالياً كمدير عام في شركة فرصة للاستشارات المالية والإدارية. وقد شغل العديد من المناصب القيادية خلال مسيرته المهنية في العديد من الشركات مثل البنك الأهلي التجاري وهيئة سوق المال وانفال كابيتال وغيرها. حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجدة. يشغل الأستاذ عجاج كعضو في لجنة العقارات ولجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة وعضو في جمعية الطلاب بمدارس دار الذكر بجدة.

ب. <u>مجموع المكافآت المتوقع دفعها لأعضاء مجلس الإدارة خلال مدة الصندوق:</u>

يستحق كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق الحصول على مكافأة قيمتها 5,000 ريال سعودي عن كل اجتماع وبما لا يزيد عن إجمالي 15,000 ريال سعودي سنويًا. يمنح العضو تذكرة سفر ذهاب وإياب وبدل مبيت قدره ألف وخمسمائة (1,500) ريال سعودي إذا اقتضى الاجتماع ذلك. وتقدر مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة الصندوق وتمديداتها بمبلغ 300 ألف ريال كحد أقصى.

ج. <u>وصف لطبيعة الخدمات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة:</u>

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر – الموافقة على عقود التطوير وعقد الحفظ وعقد التسويق وعقد المكتب الهندسي.
2. اتخاذ قرار، في شأن أي تعامل ينطوي على تعارض في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
3. الاجتماع مرتين سنويًا على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام و/أو لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
4. إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه.

5. التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بلائحة صناديق الاستثمار.
6. الموافقة على شروط وأحكام الصندوق وأيّة تعديل عليها.
7. اعتماد القرارات المتعلقة بتوزيع أرباح مالكي الوحدات.
8. الموافقة على شراء وبيع عقارات الصندوق والتي يرشحها مدير الصندوق.
9. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.
10. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار وقرارات لجنة الرقابة الشرعية.
11. التأكد من التزام مدير الصندوق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح.
12. مراقبة التزام مدير الصندوق بجميع الأنظمة ذات العلاقة والشروط والأحكام.
13. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات فيه، وتشمل واجبات الأمانة والإخلاص والاهتمام وبذل الحرص المعقول.
14. تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.
15. الاطلاع على التقارير المتضمنة تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق.
16. تقييم آلية تعامل مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقًا لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
17. الاطلاع على التقارير المتضمنة جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها.

د. <u>بيان بأي صندوق استثمار آخر يشرف عليه أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق:</u>

يشرف عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق على صناديق استثمار أخرى في المملكة العربية السعودية بيانها كما يلي:

اسم الصندوق	عضو مجلس الإدارة				
	د. محمد بسام السيد	أ.زياد العقيل	أ.أسامة جمجوم	أ. نايف الغامدي	أ.بارع عجاج
صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية	✓	✓	✓	X	X
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك	✓	✓	X	X	X
صندوق إتقان السكني	✓	X	X	X	X
صندوق ريف 3 العقاري للدخل	✓	X	X	X	✓
صندوق إتقان كابيتال متعدد الأصول للنمو	✓	✓	✓	X	X
صندوق أرمال النرجس 44 السكني	✓	X	X	X	X
صندوق التحالف العقاري	✓	✓	X	X	X
صندوق التحالف الصحي	✓	✓	X	X	X
صندوق مركز مكة	✓	✓	X	X	X
صندوق مسار الزامل	✓	X	X	X	X
صندوق مشارف هيلز العقاري	✓	X	X	X	X
صندوق مدائن فليج	✓	X	X	X	X

صندوق إتقان للاستثمار الجريء	✓	X	X	X	X
صندوق إتقان اللوجستي	✓	✓	X	X	X
صندوق النخيل العقاري	✓	X	X	X	X
صندوق المعرفة المتجددة الأهلية	✓	X	X	X	X
صندوق طويق العقاري	✓	✓	X	X	X
صندوق أسوة الأول للاستثمار الاجتماعي	✓	X	X	X	X
صندوق فلل النرجس العقاري	✓	X	X	X	X
صندوق مسار الرياض العقاري	✓	✓	X	X	X
صندوق مشارف السكني	✓	X	X	X	X
صندوق رحاب المدينة الفندقي	✓	✓	X	X	✓
صندوق سدكو كابيتال ريت	X	✓	X	X	X
صندوق ركاز سدكو كابيتال	X	✓	X	X	X
صندوق مسار سدكو كابيتال	X	✓	X	X	X
صندوق سدكو كابيتال للتطوير حسب الملائمة	X	✓	X	X	X
صندوق الإنماء الثريا العقاري	X	✓	X	X	X

ه. **إقرار مدير الصندوق عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق:**

يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق تنطبق عليهم متطلبات التأهيل التالية:

1- ألا يكون مفلسًا أو خاضعًا لأي دعاوى إفلاس أو إعسار.
2- لم يسبق لهم ارتكاب مخالفات تنطوي على احتيال أو تصرفات مخلة بالنزاهة والأمانة.
3- بأنهم يتمتعون بالمهارات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم أن يكونوا أعضاء بمجلس إدارة الصندوق.

و. **إقرار مدير الصندوق عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين:**

يقر ويصرح مدير الصندوق وكل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق (بموجب عقود تعيين منفصلة)، بأنه ينطبق عليه تعريف "عضو مجلس إدارة صندوق مستقل" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وبالتالي يقر بأنه يتمتع بالاستقلالية التامة وبأنه:

1- ليس موظفًا لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو علاقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق.
2- لم يكن من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين لدى مدير الصندوق أو أي تابع له.
3- ليس له أي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو في

أي تابع له.

4- ليس مالكاً لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو أي تابع له خلال العامين الماضين.

ز. سياسة تصويت أعضاء مجلس إدارة الصندوق على القرارات:

- تُعتمد قرارات مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالأغلبية.
- يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد متساوٍ عند التصويت.
- في حال تساوت الأصوات، يرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

(14) مدير الصندوق

أ. اسم مدير الصندوق وعنوانه

الاسم	:	شركة إتقان كابيتال
العنوان	:	(7762) طريق الملك فهد الفرعي – حي الملقا – برج معاذ – الرياض (13521) – (4162) المملكة العربية السعودية.
الموقع الإلكتروني	:	www.itqancapital.com

ب. مدير الصندوق كمؤسسة سوق مالية مرخص لها

مدير الصندوق هو شركة مساهمة مقفلة سعودية منشأة وقائمة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية بالترخيص رقم 37-07058.

ج. مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:

سيقدم مدير الصندوق وموظفوه الخدمات التالية للصندوق والمستثمرين، من بين خدمات أخرى:

1. تحديد السياسات والأحكام واللوائح التي تحكم عمليات الصندوق وفقاً للأهداف الواردة في الشروط والأحكام.
2. صياغة إجراءات صنع القرار الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب الفنية والإدارية للاستثمار والاستحواذ على مشاريع الصندوق.
3. اطلاع هيئة السوق المالية على أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق.
4. الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالصندوق.
5. إدارة أصول الصندوق بشكل يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا للشروط والأحكام.
6. ضمان سلامة الوضع القانوني للعقود المبرمة لصالح الصندوق.
7. الإعلان عن أي طرف ثالث يتم تكليفه بأداء أي أعمال تتعلق بالصندوق.
8. التواصل والمتابعة والمراجعة مع أي طرف ثالث يتم تكليفه بأداء أيّ أعمال تتعلق بالصندوق ويتحمل مدير الصندوق المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن الأخطاء التي تحصل بسبب إهماله الجسيم أو سلوكه المتعمد.
9. إدارة جميع الأمور المتعلقة بالاستثمارات وأي أصول أخرى للصندوق لصالح مالكي الوحدات وفقاً لهذه الشروط والأحكام ولائحة صناديق الاستثمار وممارسات القطاع العقاري، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعيين المطورين والمستشارين العقاريين وتقديم المشورة لمجلس إدارة الصندوق بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاستثمارات وأي أصول أخرى للصندوق، واتخاذ جميع القرارات بشأن جميع المسائل التي لا يختص مجلس إدارة الصندوق بتقريرها وذلك بالتشاور مع المستشار الفني.
10. التأكيد على اكتمال هذه الشروط والأحكام وأي تعديلات عليها.
11. ضمان الإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالصندوق ومالكي الوحدات وهيئة السوق المالية وفقاً لما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها وهذه الشروط والأحكام.
12. تعيين مراجع الحسابات الخارجي للصندوق.
13. قبول المستثمرين للمشاركة في الصندوق والاحتفاظ بسجل الصندوق.
14. ترتيب تصفية الصندوق عند انتهاء مدته.

د. الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق واستبداله

للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين بديل له، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة في الأحوال التالية:

1. إذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.
2. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق المالية.

3. بناءً على طلب يقدمه مدير الصندوق إلى الهيئة لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، أو نشاط إدارة الاستثمارات.
4. إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهريًا- بالالتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية.
5. في حال وفاة مدير محفظة الاستثمار القائم على إدارة أصول الصندوق، أو عجزه أو استقالته، ولم يكن لدى مدير الصندوق أي شخص آخر مسجل قادرًا على إدارة أصول الصندوق أو أصول الصناديق التي يتولى مدير محفظة الاستثمار إدارتها، وعلى أن يتم إشعار الهيئة خلال يومين من وقوع الحدث.
6. بناءً على قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير الصندوق.
7. أي حالة أخرى ترى الهيئة -بناءً عل أسس معقولة- أنها ذات أهمية جوهرية.

في حال عزل مدير الصندوق وفقًا للحالات المنصوص عليها أعلاه، توجه الهيئة مدير الصندوق للدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (15) يومًا من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى، من خلال قرار صندوق عادي، للبحث والتفويض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض. يتم اشعار الهيئة بنتائج التصويت خلال يومين من تاريخ انعقاده. أما إذا كان العزل وفقًا للحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 6 من الفقرة (د) من هذه المادة يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على طلب عزل مدير الصندوق؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث. يتم اشعار الهيئة بنتائج التصويت خلال يومين من تاريخ انعقاده.

يتم تزويد أمين الحفظ أو الجهة المخولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات تطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خلال (10) أيام من تاريخ الطلب، وعلى كلا الطرفين المحافظة على سرية المعلومات .

يجب أن يتوقف مدير الصندوق المعزول من قبل الهيئة من اتخاذ أي قرارات استثمارية تخص الصندوق عند تعيين مدير صندوق بديل أو في أي وقت سابق تقرره الهيئة، كما يتوجب على مدير الصندوق المعزول التعاون بشكل كامل من أجل تسهيل نقل المسؤوليات والالتزامات إلى مدير الصندوق البديل بشكل سلس خلال (60) يوم عمل الأولى من تعيين مدير الصندوق البديل، بالإضافة إلى نقل جميع العقود المرتبطة بالصندوق التي تراها الهيئة ضرورية وفقًا لتقديرها المحض.

في حال لم يعيّن مدير صندوق بديل خلال المدة المحددة للبحث والتفاوض، فإنه يحق لمالكي الوحدات طلب تصفية الصندوق من خلال قرار خاص للصندوق.

ولتجنب الشك، يمكن عزل مدير الصندوق واستبداله بقرار خاص من مالكي الوحدات شريطة أن يستلم مدير الصندوق كافة أتعاب الإدارة المستحقة حتى تاريخ العزل.

ه. نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة لأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق، يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق

حتى إعداد هذه الشروط والأحكام، فإن مدير الصندوق يقر بعدم وجود أي تضارب مصالح في الوقت الحالي بين مصالح الصندوق ومصالح أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق. وسوف يقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن أي عمل أو مصلحة أخرى مهمة لأعضاء مجلس إدارته أو له يحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق.

و. وصف لأي تعارض جوهري في المصالح من شأنه لتأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق وتنفيذها:

تعتبر أي معاملة يجريها الصندوق مع طرف ذي صلة تضاربًا في المصالح ويجب على مدير الصندوق الالتزام بما يلي:

1. الإفصاح عن أي تضارب في المصالح إلى مجلس إدارة الصندوق.
2. الإفصاح عن أي تضارب في المصالح في الشروط والأحكام والتقارير الدورية.
3. قد يتم الحصول على تمويل للصندوق من طرف ذي علاقة.
4. قد يستثمر المطور والمقاول حصة نقدية أو عينية في الصندوق.

ز. أي مهمة أو صلاحية تتعلق بعمل الصندوق يكلف مدير الصندوق طرفًا ثالثًا بها:

يقرّ مالكو الوحدات بأن مدير الصندوق يتمتع بكامل الصلاحية في تفويض أي من صلاحياته حسبما يراه ضروريًا، وفقا للأنظمة المعمول بها، ولا يكون أي تفويض لمسؤوليات وواجبات مدير الصندوق إلى أي شخص آخر وفقًا للائحة صناديق الاستثمار أن يحد أو يقلل من مسؤوليات مدير الصندوق أو يعفيه منها بأي حال من الأحوال بموجب لائحة صناديق الاستثمار ولائحة مؤسسات السوق المالية، علما بأن مدير الصندوق لن يقوم بتعيين مدير صندوق من الباطن في هذا الصندوق ولا ينوي عمل ذلك.

يتعامل مدير الصندوق مع طرف ثالث وذلك للقيام بالمهام التالية:

1. أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ.

2. مراجع الحسابات للقيام بمهام التدقيق والمراجعة.
3. مجلس إدارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق في إدارة الصندوق والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة ملاك الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات ذات العلاقة لأحكام لائحة صناديق الاستثمار.

ج. **الاستثمار من قِبل مدير الصندوق**

لا ينوي مدير الصندوق الاستثمار في الصندوق.

(15) مشغل الصندوق

أ. **اسم مشغل الصندوق:**

الاسم	:	شركة إتقان كابيتال
العنوان	:	(7762) طريق الملك فهد الفرعي – حي الملقا – برج معاذ – الرياض (13521) – (4162) المملكة العربية السعودية.
رقم الترخيص	:	37-07058

ب. **بيان مهام مشغل الصندوق وواجباته ومسؤولياته:**

- مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق
- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق
- الاحتفاظ في جميع الأوقات بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة في الصندوق
- مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق، والتسعير، والتعامل في وحدات الصندوق.
- إعداد وتحديث سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
- سداد المدفوعات والمصاريف المتوجبة على الصندوق واستلام إيراداته.

ج. **المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفًا ثالثًا:**

لا يوجد

(16) أمين الحفظ

أ. **الاسم والعنوان وترخيص هيئة السوق المالية**

الاسم	:	شركة دينار للاستثمار
العنوان	:	الرياض، 4538 الدائري الشمالي الفرعي، 6880 حي الوادي، الرمز البريدي 13313, الرياض 12477
ترخيص هيئة السوق المالية	:	(37-24281)

ب. **مهام أمين الحفظ ومسؤولياته**

عيّن مدير الصندوق أمين حفظ مستقل للاحتفاظ بالاستثمارات والأصول الأخرى نيابة عن الصندوق وباسمه.

1. يحتفظ أمين الحفظ بجميع السجلات والحسابات والمستندات المتعلقة بالصندوق وأصوله.
2. يعد أمين الحفظ مسؤولا عن التزاماته وفقا للأحكام لائحة صناديق الاستثمار. سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفًا ثالثًا بموجب لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق المالية.
3. يعد أمين الحفظ مسؤولًا تجاه مدير الصندوق وملاك الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة عن احتيال، أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصير متعمد من قبل أمين الحفظ.
4. يعد أمين الحفظ مسؤولًا عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح ملاك الوحدات، وهو مسؤول عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ج. **تفويض الصلاحيات**

يجوز لأمين الحفظ أن يفوض واجباته ومسؤولياته تجاه الصندوق إلى واحد أو أكثر من الغير أو التابعين ليقوم بمهام أمين الحفظ الفرعي للصندوق. وعلى الرغم من التفويض المنصوص عليه في لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق المالية، يبقى أمين الحفظ مسؤولًا مسؤولية كاملة عن الامتثال لأحكام لائحة صناديق الاستثمار. ويكون أمين الحفظ مسؤولاً أمام مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق بالصندوق بسبب إهمال أمين الحفظ أو ارتكابه لأي فعل من أفعال الاحتيال أو سوء التصرف المتعمد، ويتحمل أمين الحفظ، من موارده الخاصة، أتعاب أمين الحفظ الفرعي.

د. **استبدال أمين الحفظ أو عزله**

للهيئة الحق في عزل أمين الحفظ واتخاذ كل إجراء تراه مناسبًا في الأحوال التالية:

1. إذا توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إخطار الهيئة بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.
2. إذا ألغت الهيئة أو علقت الترخيص الصادر لأمين الحفظ لمزاولة نشاط الحفظ بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.
3. بناءً على طلب يقدمه أمين الحفظ إلى الهيئة لإلغاء ترخيصه لمزاولة نشاط الحفظ.
4. إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ أهمل، لأسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في الامتثال لنظام السوق المالية ولائحته التنفيذية.
5. أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناءً على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.

كذلك يحق لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبل عن طريق إشعار كتابي في حال رأى في عزله مصلحة لمالكي الوحدات، على أن يقوم فورًا بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بذلك، ويتعين على مدير الصندوق حينها تعيين بديلاً له خلال (30) يوم عمل من تسلم أمين الحفظ للإشعار المذكور أعلاه، وفي جميع الحالات سواءً كان العزل من قبل الهيئة أو من قبل مدير الصندوق، فإنه يتوجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل تسهيل نقل المسؤوليات والالتزامات إلى أمين الحفظ البديل بشكل سلس خلال (60) يوم عمل الأولى من تعيين أمين الحفظ البديل، بالإضافة إلى نقل جميع العقود المرتبطة بالصندوق والتي يكون طرفًا فيها، حسب الحاجة وعند الاقتضاء، إلى أمين الحفظ البديل.

(17) المطور

أ. **اسم المطور، وعنوانه:**

الاسم : شركة دار الوصال للتطوير والتسويق العقاري

العنوان : شارع الروضة -أملاك الشيخ عبد المحسن سلمان السميري -جدة، المملكة العربية السعودية

ب. **مهام المطور وواجباته ومسؤولياته:**

تم تحديد مهام ومسؤوليات المطور والذي سيتم عكسها في مجال العمل في العقد الذي سيتم توقيعه بين مدير الصندوق والمطور في المهام الإجمالية التالية:

1. إعداد الخطة الأساسية لتطوير المشروع وتقديمها لمدير الصندوق لاعتمادها.
2. إعداد التكلفة التقديرية الأولية للمشروع
3. إعداد البرنامج الزمني الخاص بتنفيذ المشروع والمقدرة على تفعيل إدارة الأزمات في حالة تأخر البرنامج الزمني.
4. إعداد جدول التدفق النقدي المطلوب للمشروع وقابليته على التكيف مع البرنامج الزمني.
5. الحصول على عروض التصميم واختيار مستشار التصميم.
6. تأهيل المقاولين واستدراج العروض وفرزها والتوصية لمدير الصندوق باختيار الأفضل من بينها.
7. تسليم الموقع للمقاول والمكتب الاستشاري.
8. القيام بأعمال وإجراءات التشغيل اليومية في المشروع ومتابعة أعمال التنفيذ على الطبيعة وتقديم التقارير الفنية والمالية والتسويقية.
9. مراجعة مستخلصات المقاول والتأكد منها وتوجيه خطاب لمدير الصندوق بالسداد.
10. القيام بأعمال وإجراءات التسويق والمبيعات للعملاء طبقاً للخطة المقدمة من المطور والمعتمدة من مدير الصندوق
11. استلام المشروع من المقاول والمهندس المشرف وتسليمه لمدير الصندوق بوصفه مالك المشروع.

ج. **مشاركة المطور في الصندوق:**

الاشتراك في الصندوق متاح للمطور سواء كان ذلك الاشتراك عينًا أو نقدًا.

(18) المكتب الهندسي

أ. **اسم المكتب الهندسي، وعنوانه:**

يلتزم مدير الصندوق بتعيين مكتب هندسي مستقل قبل تشغيل الصندوق للقيام بالمهام الهندسية التي تحقق أهداف الصندوق وتفي بأغراضه الاستثمارية. يلتزم مدير الصندوق بالفقرة (ز) من المادة (90) من لائحة صناديق الاستثمار وبما نصت عليه، كما يلتزم بإشعار هيئة السوق المالية فور تعيين المكتب الهندسي. يتولى المكتب الهندسي – بحد أدنى – الإشراف على تنفيذ خطة عمل الصندوق،

والموافقة علـى صـرف الدفعات للمطور والمقاول. سوف يقوم مجلس إدارة الصندوق بمراجعة بيانات وإمكانيات وسابق خبرات المكتب الهندسي الذي سيتم اختياره، وسوف يعتمد بالتالي مجلس إدارة الصندوق تعيين المكتب الهندسي الذي يرتئيه مناسباً.

ب. **بيان أهم مهام المكتب الهندسي وواجباته ومسؤولياته:**

1. الإشراف على تنفيذ الرسومات والتصاميم المعتمدة من جهة الاختصاص بالأمانة.
2. مراجعة المخططات المقدمة من المقاول واعتمادها.
3. اعتماد عينات المواد بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات والتأكد من مطابقة المواد المستخدمة للعينات المعتمدة.
4. اعتماد مصادر الخرسانة والعينات المستخدمة في التنفيذ قبل استخدامها بالموقع.
5. اختبار عينات الخرسانة في الموقع والتي يجري عليها المقاول الاختبارات اللازمة (اختبارات الهبوط).
6. التنسيق مع مدير الصندوق وأخذ موافقته على العينات المتعلقة بالشكل النهائي للمشروع (مواد التشطيبات والألوان والواجهات والتصميم الداخلي).
7. استلام الأعمال من المقاول استلاماً خطيًا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.
8. تدقيق المستخلصات الجارية واعتمادها طبقا لوثائق العقود.
9. اختبار جميع التمديدات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية وتزويد مدير الصندوق بخطابات الضمان اللازمة طبقًا لوثائق العقد وتحليل السعر والتوصية بالأسعار المناسبة.
10. تقديم التوصيات على الأعمال الإضافية المقدمة من المقاول ورفعها لمدير الصندوق لاعتمادها.
11. مراجعة أعمال ومهام المطور والتأكد من سيرها وفق الخطة والجدول الزمني المعتمدين في عقود التطوير ومراجعة واعتماد جداول العجز والوفر المقدم من المقاول بناءً على حصر الكميات بشكل نهائي وشامل لجميع بنود المشروع.
12. مراجعة المستخلص النهائي ورفع التوصيات لمدير الصندوق لاعتماده وذلك بعد الاستلام النهائي لجميع الأعمال.
13. مراجعه المخططات ومطابقتها لما تم تنفيذه على الطبيعة.
14. يعمل المستشار الهندسي كطرف مستقل في حال نشوب أي نزاع يتعلق بالتطوير محل الصندوق، ويعتد برأيه فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية والتشطيب.

(19) مراجع الحسابات

أ. **اسم مراجع الحسابات وعنوانه:**

الاسم	:	شركة كريستون أن بي بي للاستشارات المهنية
العنوان	:	الدور الثاني مبني رقم 8660، حي الربوة، الرياض – المملكة العربية السعودية
الموقع الإلكتروني	:	www.kreston-nbb.com
ترخيص رقم	:	495

ب. **مهام مراجع الحسابات وواجباته ومسؤولياته:**

يعين مراجع الحسابات من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة المالية لعمليات الصندوق. وسيقوم مراجع الحسابات بمراجعة القوائم المالية بعد اكتمال السنة الأولى من تشغيل الصندوق ويجوز مراجعتها قبل ذلك، علمًا أن مراجع الحسابات مرخص له بالمملكة ومستقلا وفقًا لمعيار الاستقلالية المحدد في نظام المحاسبيين القانونيين، كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بأعمال الفحص المحدود للقوائم المالية النصف سنوية طبقًا لمعايير المراجعة المعتمدة، ويتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية والاستفسار من الأشخاص المسؤولين في الصندوق عن الأمور المالية والمحاسبية.

وفيما يلي أهم مهام مراجع الحسابات وواجباته ومسؤولياته التي سيقوم بها فيما يتعلق بمراجعة بيانات الصندوق:

1. فحص القوائم المالية النصف سنوية غير المراجعة للصندوق.
2. فحص القوائم المالية السنوية للصندوق وإعطاء الرأي القانوني حول مدى مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للصندوق لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
3. إعطاء المشورة المحاسبية حول المعالجة المحاسبية الصحيحة للعمليات المالية في الصندوق.
4. التأكد من أن العمليات المالية في الصندوق تمت وفق السياسات والإجراءات الصحيحة والمعتمدة للصندوق.
5. تدقيق العمليات المالية للصندوق والتأكد من صحة معالجتها المحاسبية وأنها تمت وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

6. إعداد القوائم المالية للصندوق باللغة العربية وبشكل نصف سنوي على الأقل وتفحصها وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى، وفي حال وجود أيّة تعارض بين تلك النسخ، يؤخذ بالنص العربي.

(20) القوائم المالية

يقوم مدير الصندوق بتوفير قوائم مالية سنوية مدققة ونصف سنوية غير مدققة للمستثمرين بالصندوق بدون أي رسوم. وسيتم إعداد هذين التقريرين الماليين طبقًا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) أو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، حسبما ينطبق.

يجب إعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية المراجعة) والتقارير نصف السنوية الموجزة للصندوق وفقًا لمتطلبات الملحق رقم (3) والمادة (93) من لائحة صناديق الاستثمار، يتم توفير القوائم المالية لاطلاع مالكي الوحدات مرفقة بالتقارير السنوية ونصف السنوية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة وثلاثين (35) يومًا من نهاية شهر يونيو من كل سنة بالنسبة للقوائم المالية نصف السنوية، وتسعين (90) يومًا من نهاية السنة المالية للصندوق بالنسبة للقوائم المالية السنوية المدققة.

(21) تعارض المصالح

قد يكون لمدير الصندوق والمستشار الفني وشركاتهم التابعة وتابعيه وأي من مديريهم ومسؤوليهم وموظفيهم ووكلائهم وأعضاء مجلس إدارة الصندوق أنشطة مالية أو استثمارية أو مهنية أخرى قد تتسبب أحيانًا في تضارب المصالح مع الصندوق. فعندما ينشأ تضارب، يقوم مدير الصندوق بالإفصاح الكامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن، ويسعى إلى تسوية التضارب بنزاهة.

إن السياسات والإجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل.

وبدايةً، فقد حدد مدير الصندوق نقاط تضارب المصالح المحتملة التالية:

أ. <u>الصناديق المماثلة</u>

يقوم مدير الصندوق بتقديم الخدمات ومن المتوقع أن يواصل تقديم خدمات إدارة وخدمات استشارية لصناديق استثمار أخرى ذات الأهداف المماثلة كليًا أو جزئيًا لأهداف الصندوق، بما في ذلك صناديق الاستثمار المدارة من قبل مدير الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للقيود المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام، يجوز لمدير الصندوق والشركات التابعة له في المستقبل أن يديروا صناديق استثمار أخرى مماثلة للصندوق.

ب. <u>النشاطات المماثلة لشركة إتقان كابيتال</u>

رهنًا بالقيود المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام، فإنه يجوز لشركة إتقان كابيتال والشركات التابعة لها في المستقبل القيام بتأسيس وإدارة صناديق أو برامج استثمارية أخرى، ويجوز أن يستثمر واحد منها أو أكثر في مشاريع مشابهة لتلك التي يستهدفها الصندوق، شريطة ألا يضر هذا النشاط الآخر بنجاح الصندوق.

ت. <u>تضارب المصالح فيما يتعلق بالمعاملات مع مدير الصندوق والشركات التابعة له</u>

قد يكون لبعض مالكي الوحدات في الصندوق علاقات أخرى تربطهم مع مدير الصندوق، بما في ذلك بصفتهم مستثمرين مع جهات أخرى يكون لمدير الصندوق مصلحة فيها، وذلك مما قد يتسبب في تضارب محتمل بين مصالح الصندوق ومدير الصندوق. إضافةً، قد يكون لمدير الصندوق أو أي من تابعيه علاقات طويلة الأجل مع جهات عدة كالمستشار الفني. وعند تحديد ما إذا كان ينبغي للصندوق الاستثمار في فرصة معينة، يأخذ مدير الصندوق مثل هذه العلاقات بعين الاعتبار حيث يسعى لحل أي تضارب في المصالح بشكل يكفل مصالح الصندوق. ولتجنب الشك، يعتزم مدير الصندوق تعيين المقيمين المستقلين عند تحديد قيمة شراء أي أصل عقاري لضمان أن تكون شروط الاستحواذ وسعر الشراء على أساس منفصل ووفقًا لمعايير السوق.

قد يدخل الصندوق في معاملات مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة له والشركات التي كانت تابعة له أو مع غيرها من الكيانات الأخرى التي تمتلك فيها شركة إتقان كابيتال حقوقًا مباشرة أو غير مباشرة. فعلى سبيل المثال، قد تُقَدِّم بعض الشركات التابعة لشركة إتقان كابيتال خدمات معينة للصندوق مثل إدارة الممتلكات والإيجار والتمويل، على السبيل المثال، وسيتم الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن جميع المعاملات التي تتم ما بين الصندوق ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيانات التي تمتلك فيها شركة إتقان كابيتال حقوقاً مباشرة أو غير مباشرة.

ث. <u>تضارب المصالح فيما يتعلق باشتراك المطور في الصندوق:</u>

قد يكون للمطور الرغبة في الاشتراك في الصندوق مما قد يتسبب في تضارب محتمل بين مصالحه الشخصية ومصالح مالكي الوحدات، لذا سيقوم مدير الصندوق عند اشتراك المطور في الصندوق بالإفصاح عن تضارب المصالح المحتملة لمجلس إدارة الصندوق للمصادقة عليها، كما سيحرص مدير الصندوق على تطبيق سياسة تعارض المصالح بشكل فعال للحرص على قيام المطور بالفصل بين دوره كمطور ومالك للوحدات.

(22) تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

أ. وصف التقارير الدورية التي سيتم تزويد مالكي الوحدات بها والقوائم المالية للصندوق:

تتضمن نسخ التقارير المالية السنوية والأولية كافة المعلومات التي تحددها الهيئة بموجب لائحة صناديق الاستثمار، وتتاح للمستثمرين عند الطلب مجاناً. وتتاح التقارير السنوية للمستثمرين خلال فترة تسعين (90) يوما من نهاية الفترة ذات الصلة، في حين تعد التقارير الأولية كل ستة (6) أشهر وتتاح للمستثمرين خلال خمسة وثلاثين (35) يوما من نهاية الفترة ذات الصلة. يكون التقرير متوفرًا حال رغبة مالك الوحدات الاطلاع عليه وأن يقدم دون أي مقابل.

ب. ما ستتضمن عليه التقارير الدورية لمالكي الوحدات:

سيقوم مدير الصندوق بتضمين المعلومات التالية بالتقارير الدورية التي سيتم تزويد مالكي الوحدات بها دون مقابل:

1. الإفصاح الكامل عن جميع مصروفات الصندوق والذي يوضح كل بند من بنود المصروفات على حده والجهة المستفيدة من تلك المصروفات.
2. أن يتضمن التقرير رسوم الاستحواذ أو البيع أو التأجير المتعلقة بالعقار/أو العقارات محل استثمار الصندوق.
3. خطة سير عمل المشروع مع تقرير موجز للمكتب الهندسي عن نسب الإنجاز وأي تغييرات تطرأ على سير عمل المشروع.
4. أي تقييم خاطئ لأي من أصول الصندوق أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ.

(23) اجتماعات مالكي الوحدات

أ. الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

- يجوز لمدير الصندوق أن يدعوا إلى اجتماع مالكي الوحدات، لأي غرض، من وقت لآخر وفقًا لتقديره المطلق وبمبادرة منه.
- سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع لملاك الوحدات خلال عشرة (10) أيام من استلام طلب كتابي من أمين الحفظ بذلك.
- سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع لملاك الوحدات خلال عشرة (10) أيام من استلام طلب كتابي من مالك أو أكثر من ملاك الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أو تساوى 25% من صافي قيمة الصندوق.
- سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام عند طلب الهيئة.

ب. إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع مالكي الوحدات

تعقد الاجتماعات في المكتب الرئيسي لمدير الصندوق أو في أي مكان آخر يحدده مدير الصندوق أو عبر الاتصال المرئي. ويقوم مدير الصندوق بتوجيه الدعوة من خلال:

1) البريد المُسجّل أو البريد السريع (مع إشعار التسليم) إلى عناوين ملاك الوحدات. و/أو
2) عبر الفاكس. و/أو
3) عبر البريد الإلكتروني المسجل في اتفاقية العميل لجميع مالكي الوحدات قبل انعقاد الاجتماع بـعشرة (10) أيام.

ويكون مالكو الوحدات مسؤولين عن إخطار مدير الصندوق خطيًا بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات. ويحق لمدير الصندوق عقد الاجتماع قبل ذلك في حال عدم اعتراض مالكي الوحدات.

مع مراعاة التزامات مدير الصندوق بإدارة الصندوق كما هو منصوص عليه في هذه الشروط والأحكام ولائحة صناديق الاستثمار، يترأس مسؤول لدى مدير الصندوق كل اجتماع لمالكي الوحدات والذي يكون له حق تفويض الغير. ويجوز لمالك الوحدات أن يفوض غيره لتمثيله في جميع المسائل التي يحق لمالك الوحدات المشاركة فيها. ويجب توقيع كل توكيل من قبل مالك الوحدات ويجوز لكل مالك وحدات أن يلغي التوكيل الذي أبرمه.

يقوم مدير الصندوق بالإعلان عن الاجتماع ووقته ومكانه والقرارات المقترحة في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع ملاك الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة (10) أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد عن واحد وعشرين (21) يوما قبل الاجتماع، مع إرسال نسخة الدعوة إلى هيئة السوق المالية.

يتم استيفاء النصاب القانوني لاجتماعات مالكي الوحدات بحضور مالكي الوحدات الذين يمتلكون 50% من وحدات الصندوق؛ ولا يعتبر اجتماع مالكي الوحدات اجتماعًا صحيحًا إلا إذا حضره من الملاك ما يملكون مجتمعين أو منفردين 50% أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق.

إذا لم يستوف النصاب المذكور في الفقرة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلى اجتماع ثاني بالإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع ملاك الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن خمسة (5) أيام. ويعد الاجتماع الثاني صحيحًا أيا كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.

ج. **طريقة التصويت وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات**

- يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
- يجوز لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت الاجتماع.
- يكون القرار نافذًا بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من (50%) من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء كان حضورهم بالأصالة أو بالوكالة أو بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
- يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقًا للضوابط التي يضعها مدير الصندوق والهيئة.
- في حال كان هناك تغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المغلق، سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مالكي الوحدات وذلك من خلال قرار خاص للصندوق.

(24) قائمة بحقوق مالكي الوحدات

إضافةً لأيّ حقوق أخرى مذكورة في هذه الشروط والأحكام أو لائحة صناديق الاستثمار، لكل مالك وحدات الحق في:

- ممارسة حقوقه المتعلقة بالوحدات التي يملكها في الصندوق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التصويت في اجتماع مالكي الوحدات؛
- تلقي دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات.
- تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه.
- تلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع تضارب المصالح.
- تلقي الإشعارات كما هو مطلوب بموجب لائحة صناديق الاستثمار وهذه الشروط والأحكام.
- الموافقة على التغييرات على النحو المنصوص عليه بالمادة (92) من لائحة صناديق الاستثمار:
  - التغيير المهم في أهداف الصندوق الخاص أو طبيعته أو فئته. (قرار عادي)
  - التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق الخاص. (قرار عادي)
  - التغيير الذي يزيد إجمالي المدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق بشكل جوهري. (قرار عادي)
  - التغيير الذي يكون له تأثير سلبي أو جوهري في حقوق مالكي الوحدات. (قرار عادي)
  - التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق. (قرار خاص)
  - أي حالات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر وتبلغ بها مدير الصندوق. (قرار عادي)
- يحق لمالكي الوحدات الذين يملكون (25%) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق الدعوة لاجتماعات مالكي الوحدات.
- يحق لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت الاجتماع.
- يحق لمالكي الوحدات توجيه قرار خاص للهيئة يطلبون فيه عزل مدير الصندوق أو استبداله بما يحقق مصلحة الصندوق والمستثمرين فيه.
- قبول التوزيعات حسب شروط وأحكام الصندوق.
- قبول التقارير الدورية والتحديثات بما يتماشى مع شروط وأحكام هذا الصندوق.
- وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا البند، لا يتمتع مالكو الوحدات بأي حقوق إدارية فيما يتعلق بالصندوق.

(25) مسؤولية مالكي الوحدات

فيما عدا خسارة مالك الوحدات لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن ديون والتزامات الصندوق.

(26) معلومات أخرى

أ. **معلومات عامة:**

- يدرك المستثمر ويتحمل أي مخاطر قد تنتج عن أي قرار أو إجراء يتخذه مدير الصندوق من حين لآخر بشأن أصول ومطلوبات الصندوق، مع العلم بأن مدير الصندوق سيقوم ببذل الجهد المطلوب وعدم التقصير في إدارة الصندوق.

- إن أيّة معلومات أو سجلات أو إشعارات يقدمها مدير الصندوق ليس المقصود منها تقديم أيّة نصيحة أو أي تقييم ويجب ألا تعتبر كتوصية لأي مشترك أو مستثمر بأن يستثمر أو يشتري وحدات في الصندوق. ولا يقدم مدير الصندوق أي نصيحة للمشترك تتعلق بالصندوق أو بالاستثمار. ويكون كل مستثمر مسؤولاً عن القيام بتحرياته المستقلة وتقييمه لملاءة الصندوق والاستثمار فيه.
- سوف يتم تسجيل صك ملكية الأرض باسم شركة تابعة لأمين الحفظ لصالح الصندوق.
- التقويم الميلادي هو التقويم المعتمد للصندوق.

ب. **الزكاة والضرائب:**

لا يقدّم مدير الصندوق أي استشارة فيما يتعلق بالالتزام الضريبي والزكوي المتعلق بالاستحواذ على الوحدات أو امتلاكها أو التنازل عنها. ويجب على المستثمرين الذين يساورهم الشك حول وضعهم الضريبي والزكوي أن يحصلوا على مشورة مهنية للتأكد من الآثار المترتبة على شراء أو امتلاك أو التصرف في وحدات الصندوق .

يتعهد مدير الصندوق بتسجيل الصندوق لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال المهلة النظامية كما يتعهد بتقديم إقرار المعلومات والبيانات التي تطلبها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لأغراض فحص ومراجعة الاقرارات خلال المدة النظامية وتزويد مالكي الوحدات المكلفين بالمعلومات القابلة للنشر واللازمة لحساب الوعاء الزكوي. وبإخطار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بانتهاء الصندوق خلال المدة النظامية لذلك. كما يمكن الاطلاع على اللوائح والقواعد ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال الموقع: https://zatca.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

ج. **إجراءات تقديم الشكاوى:**

في حالة وجود أسئلة أو شكاوى بشأن عمليات الصندوق، على مالك الوحدات الاتصال بقسم خدمة مساندة العملاء لدى مدير الصندوق أو تقديمها كتابياً على العنوان المبين أدناه.

شركة إتقان كابيتال

(7762) طريق الملك فهد الفرعي – حي الملقا – برج معاذ – الرياض (13521) – (4162) المملكة العربية السعودية.

هاتف 966122118999+

الموقع الإلكتروني www.itqancapital.com

د. **الجهة المختصة بالنظر في النزاعات:**

تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر حسب الأنظمة السائدة والقوانين السارية المفعول في المملكة العربية السعودية بما لا يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تخضع أيضًا لنظام السوق المالية وللمادة الثالثة (3) من لائحة صناديق الاستثمار التي يجري تعديلها وتوزيعها بين حين وآخر من قبل الهيئة، وفي حالة وجود أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الشروط والأحكام أو تتعلق بها، يجوز لحملة الوحدات أو لمدير الصندوق توجيه إشعار خطي إلى الطرف الآخر حول هذا النزاع أو الخلاف، ويتعين على كل منهما فور تسليمه هذا الإشعار أن يسعى بحسن نية إلى تسوية هذا النزاع أو الخلاف وديًا، وفي حال تعذر عليهما التسوية الودية عن طريق التفاوض خلال ثلاثين (30) يومًا من تسليم الإشعار، يجب أن تتم تسوية النزاع أو الخلاف بإحالته إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وتختص اللجنة بالنظر والبت في أي إجراء أو تسوية لأي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام، ويقر حملة الوحدات ومدير الصندوق بأنهما يخضعان لاختصاص هذه اللجنة ويتنازلان عن حقهما في الاعتراض على الإجراءات التي ستتخذها على أي أساس.

ه. **مشاركة المعلومات:**

سيتم مشاركة المعلومات اللازمة لفتح حساب مالك الوحدات وتنفيذ عملياته والالتزام بالأنظمة المطبقة إلى الحد اللازم بين مدير الصندوق والأطراف الأخرى (بنوك أو وكلاء) المختارة من مدير الصندوق. يوافق مالك الوحدات أيضًا بأن هذه المعلومات قد يتم مشاركتها مع الجهات النظامية.

و. **تنفيذ وبطلان الأحكام:**

إذا كان أي حكم أو شرط من هذه الشروط والأحكام يعتبر باطلاً أو غير قابل للتنفيذ من قبل أي محكمة أو هيئة تنظيمية أو غيرها، فإن هذا البطلان أو عدم قابلية التنفيذ لا تؤثر إلا على ذلك الحكم أو الشرط. ولا تتأثر صلاحية الأحكام الباقية وبالتالي يتم تنفيذ هذه الشروط والأحكام كما لو لم يرد بها ذلك الحكم أو الشرط الباطل أو غير قابل التنفيذ.

(27) متطلبات المعلومات الإضافية للأنواع المعينة من الصناديق

لا ينطبق.

(28) لجنة الرقابة الشرعية

عمليات الصندوق وتمويل استثماراته تتوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية حيث تعاقد مدير الصندوق مع دار المراجعة الشرعية وهي شركة بحرينية تعمل في منطقة الشرق الأوسط ولديها فريق عمل يضم 31 من كبار علماء الشريعة وتغطي الأسواق العالمية الرئيسية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما فيها ماليزيا والسعودية والجزائر ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والسودان ومملكة البحرين، وذلك لمراجعة وتدقيق عمليات الصندوق من ناحية شرعية وتقييم مدى التزام مدير الصندوق بالمعايير والضوابط الشرعية. وقامت لجنة الرقابة الشرعية بمراجعة هيكل الصندوق ومستندات طرحه وأصدرت مقابل ذلك شهادة شرعية للصندوق هذا وتقوم دار المراجعة الشرعية بمراجعة واعتماد جميع المستندات والاتفاقيات الخاصة بالصندوق.

دار المراجعة الشرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتقدم خدمات إضافية تشمل المراجعة الشرعية والهيكلة وشهادات المطابقة (الفتاوى) وخدمات المراجعة الرقابية الشرعية.

أ. **أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهلاتهم:**

فضيلة الشيخ/ محمد بن أحمد السلطان

حاصل على شهادة الماجستير العالمية في الفقه وأصول الفقه من جامعة أحسن العلوم بباكستان وشهادة البكالوريوس في العلوم الإسلامية من جامعة دار العلوم بباكستان تحت إشراف العالم الشهير مفتي محمد تقي عثماني. يمتلك الشيخ محمد بن أحمد السلطان 10 سنوات من الخبرة كمستشار شرعي وأكاديمي في الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث يقود فريق عمل إدارة الاستشارات الشرعية لدى دار المراجعة الشرعية وذلك لما يتمتع به من علم غزير في الفقه والتمويل الإسلامي. ولدى الشيخ خبرة واسعة في هيكلة صناديق الاستثمار والمنتجات المالية الإسلامية حيث تشمل خبرته بالإضافة إلى المنتجات الاستثمارية منتجات القطاع المصرفي والتأمين.

ب. **أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية**

ستتولى لجنة الرقابة الشرعية مهمة التأكد من أن الصندوق يلتزم بأحكام الضوابط الشرعية للاستثمار. وتعتبر القرارات الشرعية التي تصدر عن لجنة الرقابة الشرعية ملزمة للصندوق.

سوف تقوم لجنة الرقابة الشرعية بإجراء المراجعات الدورية لأنشطة الصندوق للتأكد من مطابقة عملياته واستثماراته لأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليمها. ستقوم لجنة الرقابة الشرعية بالمهام التالية:

1. دراسة شروط وأحكام الصندوق والأهداف والسياسات الاستثمارية له لضمان تقيدها بالضوابط الشرعية للاستثمار.
2. تقديم الرأي الشرعي لمدير الاستثمار بخصوص التقيد بالضوابط الشرعية للاستثمار.
3. تحديد معايير ملائمة لاختيار وانتقاء الأدوات الاستثمارية التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها.
4. تقديم معايير ملائمة لمدير الاستثمار بخصوص استقطاعات التطهير (ان وجدت).
5. مراقبة الاستثمارات على ضوء الضوابط الشرعية المحددة لمدير الاستثمار.
6. إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق بالضوابط الشرعية للاستثمار لإدراجها في التقرير المالي السنوي للصندوق.

ج. **تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية**

يدفع الصندوق للجنة الرقابة الشرعية مبلغ 5,000 ريال سعودي لمرة واحدة نظير مراجعة مستندات الصندوق وإصدار الشهادة الشرعية. كما يدفع الصندوق مبلغ سنوي قدره 5,000 ريال سعودي للجنة الرقابة الشرعية نظير عمليات التدقيق السنوية. تخضع كافة دفعات أتعاب لجنة الرقابة الشرعية لضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع وكافة الضرائب التي قد يتم تطبيقها حسب الحال.

د. **الضوابط والمعايير الشرعية**

1. يجب أن تكون جميع استثمارات واستراتيجيات الصندوق متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
2. يجب مراجعة جميع الصفقات الاستثمارية للصندوق والموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية قبل تنفيذها.
3. يجب استثمار السيولة النقدية في أدوات متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
4. يجب أن تكون جميع العقود والاتفاقيات المنفذة من قبل الصندوق متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
5. يجب أن تعرض جميع عقود الاستحواذ والتأجير على لجنة الرقابة الشرعية قبل تنفيذها تجنباً لإمكانية وجود بنود فيها لا تتفق مع الضوابط والمعايير الشرعية، فيتسنى للجنة التعديل عليها قبل تنفيذها.
6. يجوز للصندوق أن يستثمر فيما يلي:

- صناديق الإجارة المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية والمدارة من قبل مدير استثمار لديه لجنة رقابة شرعية تشرف على أنشطته.

- صكوك الإجارة المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية والمعتمدة من قبل لجنة رقابة شرعية تشرف على أنشطته.
- صناديق صكوك الإجارة المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية والمدارة من قبل مدير استثمار لديه لجنة رقابة شرعية تشرف على أنشطته.

7. يجب ألا يستثمر الصندوق أو يستحوذ على السندات التقليدية والأسهم الممتازة والأدوات المالية المبنية على أسعار الفائدة مثل الخيارات والعقود الآجلة والمقايضة أو الادوات المالية المماثلة.
8. يجب تدقيق معاملات الصندوق من فريق التدقيق الشرعي مرة واحدة في السنة على الأقل للتأكد من امتثالها لضوابط ومعايير لجنة الرقابة الشرعية.
9. المعايير الشرعية لأجور مدير الصندوق:

يجوز لمدير الصندوق أن يتقاضى أجوراً من المستثمر لقاء اشتراكه؛ لأنها عوض عن منافع مقومة شرعاً سواء أكان هذا الأجر مبلغاً مقطوعاً أم نسبة مخصومة من قيمة الوحدة المشتراة شريطة أن تكون هذه الأجور منصوصاً عليها في شروط وأحكام الصندوق.
يجوز لمدير الصندوق اقتطاع حوافز للأداء، وهي رسوم إضافية يشترطها مدير الصندوق على المستثمر في حال زيادة مستوى الأرباح عن حد معين متفق عليه؛ لأنها جزء من الأجرة مآلها إلى العلم ولا تؤدي إلى المنازعة، شريطة أن تكون النسبة محددةً ومعلومةً للمستثمر في شروط وأحكام الصندوق.

10. لا يجوز للصندوق أن يستثمر في العقارات التي تتركز أنشطة المستأجرين فيها على الأنشطة التالية:

- الشركات العاملة في الخدمات المالية التي تشارك في الإقراض على أساس الفائدة و / أو توزيع المنتجات القائمة على الفائدة. ويشمل ذلك الوسطاء الماليين مثل البنوك التقليدية وشركات التأمين التقليدية والإقراض القائم على الفائدة (باستثناء النوافذ الإسلامية).
- صناعة أو توزيع المواد الكحولية والتبغ؛
- الشركات العاملة في عمليات المراهنة والمقامرة مثل الكازينوهات أو الشركات المصنعة ومزودي ماكينات القمار؛
- الإنتاج، أو التعبئة أو المعالجة أو أي نشاط آخر يتعلق بلحوم الخنازير والأطعمة والمشروبات غير الحلال؛
- شركات التكنولوجيا الحيوية العاملة في التلاعب بالوراثة البشرية وتغييرها وتحويرها واستنساخها؛ باستثناء الشركات التي تشارك في البحوث الطبية.
- الأنشطة الترفيهية غير المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية، كتشغيل المسارح السينمائية، وتأليف وإنتاج وتوزيع أو بيع الموسيقى أو المواد الإباحية، وتشغيل محطات التلفزيون أو الإذاعة غير المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية؛ و
- أية أنشطة أخرى غير مسموح بها بموجب الضوابط والمعايير الشرعية، على النحو الذي تحدده لجنة الرقابة الشرعية.

11. يمكن للصندوق أن يستثمر في العقارات المؤجرة إلى شركات أو أشخاص لا يتوافقون مع المعايير المبينة أعلاه بما فيهم البنوك، شركات التأمين، القمار، الكحول .... إلخ على أن يكون الإيجار المتحصل من هذه الجهات يمثل ما نسبته 5% أو أقل من مجموع الإيجارات المتحصلة من العقار مع مراعاة الشروط التالية:

- الإيراد المتحصل من هذه الجهات يتم التصدق به إلى الجهات الخيرية بعد أخذ موافقة لجنة الرقابة الشرعية.
- إذا كان الصندوق يستطيع استبدال المستأجر ذو النشاط غير المتوافق مع مستأجر نشاطه متوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية دون إلحاق ضرر بالصندوق من الناحية المالية والقانونية فعليه المضي قدما في استبدال المستأجر بعد إعطائه إنذار كتابي تحدد مدته بحسب عقد الإيجار الموقع مع المؤجر السابق.
- إذا كان الإجراء المذكور أعلاه سيسبب أضرار مالية أو قانونية على الصندوق ففي هذه الحالة يترك هذا المستأجر إلى أن تنتهي مدة الإجارة ولا يتم تجديد العقد.
- إذا استحوذ الصندوق على عقار لا يوجد به مستأجرين أو كان كل المستأجرين نشاطهم متوافق مع الضوابط الشرعية فلا يجوز للصندوق تأجير العقار لمستأجر نشاطه غير متوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية حتى ولو كان المدخول من هذا المستأجر أقل من 5% من مجموع الإيجارات المتحصلة.

12. المعايير الشرعية لاستثمار نقدية الصندوق (عمليات المرابحة):

يستثمر الصندوق مبالغ السيولة المتاحة وغير المستخدمة في علميات قصيرة الأجل متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية وهي كما يلي:

- أن تكون السلع محل البيع والشراء سلعاً مباحة.

- ألا تكون السلع التي يبيعها الصندوق آجلاً ذهباً أو فضة وما في حكمهما كالعملات؛ لأنه لا يجوز بيع الذهب أو الفضة وما في حكمهما بيعاً آجلاً أو عملات.
- ألا يبيع الصندوق السلع إلا بعد تملكها وقبضها القبض المعتبر شرعاً، ويكون القبض بتسلم الوثائق المعينة التي تفيد ملكية الصندوق للسلع، أو بتسلم صور تلك الوثائق؛ سواء أكانت تلك الوثائق شهادات حيازة أم شهادات إثبات التخزين.
- أن يشترط الصندوق على السمسار ألا يتصرف في السلع ببيعٍ ونحوه أثناء ملكية الصندوق لها.
- ألا يبيع الصندوق السلع بالآجل لمن اشتراها منه؛ لئلا يكون ذلك من بيوع العينة المحرمة شرعًا.

(29) خصائص الوحدات

جميع الوحدات في الصندوق متساوية القيمة والفئة والاستحقاق. وتمثل كل وحدة حصة مشاعة في أصول الصندوق، بما يتناسب مع الحجم الإجمالي للصندوق.

(30) تعديل شروط وأحكام الصندوق

يجوز لمدير الصندوق، دون الإخلال بالمادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار، تعديل هذه الشروط والأحكام بإرسال إخطار مكتوب بالبريد الالكتروني إلى مالك الوحدات يصف فيه التعديلات ذات العلاقة.

أي تعديلات ستتم بعد الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية المسبقة وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات وذلك قبل 10 أيام من سريان التغيير، ولن تطال التعديلات تلك الأوامر القائمة، أو التعليمات، أو العمليات، أو أي حقوق، أو التزامات مالية تم اعتمادها فعلاً أو تم الشروع فيها.

ويشترط موافقة مالكي الوحدات من خلال قرار صندوق عادي عند عمل أي من التغييرات الجوهرية التالية:

- التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئته .
- التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق.
- التغيير الذي يزيد إجمالي المدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق الخاص المغلق بشكل جوهري.
- التغيير الذي يكون له تأثير سلبي أو جوهري في حقوق مالكي الوحدات في الصندوق الخاص المغلق.
- أي حالات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر وتبلغ مدير الصندوق.

أما عند التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المغلق، فيجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق من خلال قرار خاص للصندوق.

يقوم مدير الصندوق بتقديم نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق إلى الهيئة خلال عشر (10) أيام من إجراء أي تغيير عليها.كما يقوم مدير الصندوق بإرسال نسخة من شروط وأحكام الصندوق المعدلة لمالكي الوحدات من خلال الوسائل الإلكترونية أو على صندوق البريد خلال عشر (10) أيام من إجراء أي تحديث عليها بما في ذلك التحديث السنوي لأداء الصندوق.

يقوم مدير الصندوق بإرسال تفاصيل التغييرات (المذكورة أعلاه) في شروط وأحكام الصندوق للمستثمرين وذلك قبل عشر (10) أيام من سريان التغيير.

(31) النظام المطبق

يخضع الصندوق ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة بالمملكة العربية السعودية.

إقرار من مالكي الوحدات:

لقد قمت / قمنا بقراءة الشروط والأحكام والملاحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء فيها والموافقة عليها، كما جرى الحصول على نسخة منها بعد التوقيع عليها. وإثباتاً لما تقدم، قام المستثمر بالتوقيع على هذه الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق في التاريخ والسنة المذكورين أدناه.

من قبل المستثمر

الاسم: _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____

مسؤول المطابقة والالتزام
أسامه فايز المالكي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
د. محمد بسام هاشم السيد